



**PUTUSAN**  
**Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAHDANIAR Als. EMI Binti MUHAMMAD IDRIS**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/4 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung, Rt. 024, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan atau Jalan Tanjung, Rt. 012, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Halaman 1 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Suparman, S.H., dan rekan, Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 November 2024 Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHDANIAR Als EMI Binti MUHAMMAD IDRIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"**, sebagaimana dalam dakwaan subsidairitas primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Pasang Sandal Merek **EIGER** warna Hitam milik Korban **YONAHIS TOYO**;
  - 1 (satu) Lembar celana Panjang warna Coklat milik Saudara Yohanis Toyo;
  - 1 (satu) Lembar Handuk warna Merah Muda;
  - 5 (lima) Buah bantal berbagai bentuk dan ukuran;

Halaman 2 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Ambal warna Biru;
- 1 (satu) Lembar Selimut (*Bed Cover*) warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Selimut warna Biru;
- 1 (satu) Buah Gorden Pintu warna Biru;
- 1 (satu) Buah Toples yang berisi Biskuit;
- 1 (satu) Buah Cangkir Stainless;
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna Biru;
- 1 (satu) Pasang Sandal merek VEIDUS warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Baju Tidur Jenis Lingeri warna Hijau Toska;
- 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna HIJAU dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17.5 cm;
- 1 (satu) Buah Tempat penyimpanan sendok warna Ungu;
- 1 (satu) Buah Mangkok Plastik warna Merah Muda;
- 1 (satu) Buah Tempat penampungan air yang terbuat dari Jeren / geleng warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau milik Korban YONAHIS TOYO;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu milik Korban YONAHIS TOYO;
- 1 (satu) Buah Paper Bag warna putih bertuliskan Pemda Nunukan milik Korban YONAHIS TOYO.

## Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA MIO SOUL GT warna Merah Putih dengan Nomor Polisi KU-2927-NU milik Korban YONAHIS TOYO;
- 1 (satu) Unit Laptop merek ACER warna hitam lengkap dengan cas dan mouse milik Korban YONAHIS TOYO;
- 1 (satu) Unit Hp merek SAMSUNG type lipat warna hitam milik Korban YONAHIS TOYO;
- 1 (satu) Buah Headset warna putih milik Korban YONAHIS TOYO;
- 1 (satu) Buah Helm Merek KYT warna Hitam milik Korban YONAHIS TOYO.

## Agar dikembalikan kepada keluarga Saudara Yohanis Toyo, Saksi DAVID EDI SUPRIONO Als DAVID Anak dari GABRIEL TUEN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-124/KN.Nnk/Eoh.2/10/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

### PRIMER:

Bahwa Terdakwa **BAHDANIAR Als EMI Binti MUHAMMAD IDRIS**, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Tanjung, RT.012, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari hubungan asmara yang terjalin antara Terdakwa dan Korban (Alm) YOHANIS TOYO yang telah hidup bersama layaknya suami istri selama  $\pm$  3 (tiga) tahun tanpa adanya ikatan pernikahan. Dimana selama menjalin hubungan tersebut Terdakwa sering kali meminta untuk dikenalkan kepada Keluarga dari Korban (Alm) YOHANIS TOYO dan juga meminta untuk dinikahi, namun permintaan Terdakwa tersebut selalu ditolak oleh Korban (Alm) YOHANIS TOYO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di dalam Rumahnya di Jalan Tanjung, RT.012, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara mendengar ucapan salam dari Korban (Alm) YOHANIS TOYO ***“assalamualaikum”***. Terdakwa kemudian segera membuka pintu Rumahnya sehingga Korban (Alm) YOHANIS TOYO langsung masuk ke dalam Rumah tersebut lalu masuk ke dalam Kamar milik Terdakwa memakan biskuit dan teh yang sebelumnya telah disediakan oleh Terdakwa, sementara itu Terdakwa pergi memasak mie instan di dapur. Setelah mie instan tersebut matang, Terdakwa segera menyajikannya untuk Terdakwa dan Korban (Alm)

Halaman 4 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS TOYO. Dimana saat itu Korban (Alm) YOHANIS TOYO berkata kepada Terdakwa **"kok malam ini kamu lain sekali"** dan Terdakwa saat itu hanya tersenyum. Setelah selesai memakan mie instan, Korban (Alm) YOHANIS TOYO menyalakan 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam lengkap dengan cas dan mouse miliknya untuk bekerja, sedangkan Terdakwa pergi ke dapur mencuci piring kotor bekas mie instan. Setelah selesai mencuci piring, Terdakwa kembali masuk ke dalam Kamar dan berbaring di belakang Korban (Alm) YOHANIS TOYO yang saat itu masih bekerja. Sekira pukul 23.00 WITA, Korban (Alm) YOHANIS TOYO mematikan laptopnya dan berbaring di samping Terdakwa dengan posisi menghadap Terdakwa. Setelah melihat Korban (Alm) YOHANIS TOYO tertidur, Terdakwa keluar dari Kamar untuk mengunci pintu Rumah dan melihat kondisi 3 (tiga) orang Anak Terdakwa yang saat itu tidur di dalam kamar yang letaknya bersampingan langsung dengan Kamar Terdakwa. Terdakwa mengambil handphone milik Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan meletakkannya di depan lantai kamar Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI untuk diisi daya (*charge*). Setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamarnya dan tidur dengan posisi membelakangi Korban (Alm) YOHANIS TOYO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa terbangun dan melihat Korban (Alm) YOHANIS TOYO juga dalam keadaan bangun sedang memakan biskuit. Lalu Terdakwa duduk di depan Korban (Alm) YOHANIS TOYO dan kembali mengungkapkan kegelisahannya yang selama ini tidak kunjung dinikahi dan dikenalkan kepada keluarga Korban (Alm) YOHANIS TOYO dengan berkata **"kenapa kamu tidak perkenalkan saya dengan orang tuamu, kapan kamu nikahi saya?"** lalu Korban (Alm) YOHANIS TOYO menjawab **"tidak apa-apa itu"**. Mendengar jawaban Korban (Alm) YOHANIS TOYO tersebut, Terdakwa langsung menjawab dengan nada tinggi **"tidak apa-apanya! sampai kapan saya begini terus!"** kemudian berlangsung adu mulut antara Terdakwa dan Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Korban (Alm) YOHANIS TOYO lalu menyudahi adu mulut tersebut dengan langsung berbaring tidur menghiraukan Terdakwa. Melihat sikap Korban (Alm) YOHANIS TOYO yang selalu menolak untuk menikahi dan memperkenalkan Terdakwa kepada keluarganya, membuat Terdakwa naik pitam dan memunculkan niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban (Alm) YOHANIS TOYO, dimana Terdakwa menunggu beberapa saat hingga memastikan Korban (Alm) YOHANIS TOYO benar-benar sudah tertidur;

Halaman 5 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selanjutnya setelah memastikan Korban (Alm) YOHANIS TOYO sudah benar-benar tidur, sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa berjalan keluar dari Kamarnya menuju arah dapur mencari pisau yang akan Terdakwa gunakan untuk menghilangkan nyawa Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Sesampainya di dapur, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna hijau dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17,5 cm dari dalam 1 (satu) buah Mangkok Plastik warna Merah Muda, karena Terdakwa mengetahui jika pisau tersebut adalah pisau yang paling tajam diantara pisau lainnya karena sebelumnya telah diasah oleh Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Terdakwa lalu kembali masuk ke dalam kamar sambil menggenggam pisau tersebut dengan arah mata pisau berada di bawah. Terdakwa lalu berjongkok di depan Korban (Alm) YOHANIS TOYO yang saat itu terlelap tidur dan segera menghujamkan pisau tersebut menusuk leher Korban (Alm) YOHANIS TOYO hingga menyebabkan pisau tersebut tertancap di leher Korban (Alm) YOHANIS TOYO dengan posisi tangan Terdakwa masih menggenggam pisau tersebut. Kemudian Korban (Alm) YOHANIS TOYO terbangun merintih kesakitan dan mendorong Terdakwa hingga tubuh Terdakwa terlempar membentur dinding papan pembatas antara Kamar Terdakwa dengan Kamar Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan pisau yang saat itu masih menancap di leher Korban (Alm) YOHANIS tercabut, namun masih berada dalam genggaman tangan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa kembali berusaha untuk menghilangkan nyawa Korban (Alm) YOHANIS TOYO dengan kembali mengarahkan 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna hijau dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17,5 cm tersebut ke arah badan Korban (Alm) YOHANIS TOYO, lalu kembali menusuk Korban (Alm) YOHANIS TOYO pada bagian dada kanan Korban (Alm) YOHANIS TOYO dan kemudian mencabut pisau tersebut;

- Bahwa selanjutnya Korban (Alm) YOHANIS TOYO yang saat itu sudah dalam keadaan bersimbah darah berusaha menyelamatkan diri dengan cara keluar dari kamar Terdakwa menuju arah dapur. Terdakwa yang saat itu takut ketahuan telah menusuk Korban (Alm) YOHANIS TOYO, juga segera keluar dari kamar ke arah pintu depan Rumah. Setelah membuka pintu depan Rumah Terdakwa, muncul ide Terdakwa untuk menyamarkan perbuatannya dengan berpura-pura seakan-akan ada orang lain yang telah masuk ke dalam Rumahnya dan menusuk Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Terdakwa

*Halaman 6 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk*



lalu kembali masuk ke dalam Rumah untuk mengambil 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru miliknya dari jemuran yang berada di dapur, yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk bukti seakan-akan ada orang lain yang telah masuk ke dalam Rumahnya. Ketika hendak masuk kembali ke dalam Rumah, Terdakwa melihat 2 (dua) orang Anaknya yakni Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan Sdr. MUHAMMAD DANIL sudah berdiri di depan Kamar sehingga Terdakwa saat itu berpura-pura seperti sedang mengusir seseorang dengan berteriak "**darimana kamu masuk! Pergi kamu**" sambil menunjuk ke arah pintu depan Rumah, dimana saat itu Korban (Alm) YOHANIS TOYO masih berusaha menyelamatkan diri dengan cara merayap ke arah dapur. Mendengar perkataan Terdakwa, Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI sempat menengok ke arah pintu Rumah bagian depan, dimana saat itu posisi pintu sudah terbuka lebar namun pintu pagar terkunci, lalu Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI menyalakan lampu Rumah dan saat itulah Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI melihat 1 (satu) lembar baju tidur jenis lingerie warna hijau toska yang dikenakan Terdakwa terdapat banyak noda darah dan posisi Korban (Alm) YOHANIS TOYO tergeletak dengan posisi tengkurap di atas lantai arah dapur bersimbah darah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang takut ketahuan oleh Anaknya segera berjalan menuju Rumah bagian depan sambil membawa 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru miliknya lalu berteriak mengetuk dinding Rumah Tetangga Terdakwa bernama Saksi HASTUTI Als MAMA ENI Binti JAMA yang bersampingan dengan Rumah Terdakwa dengan mengatakan "**om om om**" dimana saat itu Saksi HASTUTI Als MAMA ENI Binti JAMA dan Suaminya terbangun dan menjawab dari dalam Rumah "**kenapa?**" lalu Terdakwa menjawab dengan nada berteriak mengatakan "**ada orang masuk om, dipotong lehernya lakiku**". Namun saat itu Saksi HASTUTI Als MAMA ENI Binti JAMA dan Suaminya tidak menjawab karena takut, sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke dalam Rumah untuk mengambil handphone milik Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan bersiap melarikan diri. Namun setelah mengambil handphone dan kembali berjalan keluar Rumah, Terdakwa melihat Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan Sdr. MUHAMMAD DANIL sudah meminta tolong ke Rumah Tetangga yang letaknya di depan Rumah Terdakwa. Sehingga Terdakwa memutuskan untuk meletakkan handphone milik Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI serta 1 (satu) lembar celana jeans panjang

Halaman 7 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



warna biru milik Terdakwa di depan pagar Rumahya tepatnya di atas 1 (satu) pasang sandal merek VEIDUS warna hitam milik Terdakwa untuk menjadi bukti seakan-akan benar terdapat seseorang yang telah masuk ke dalam Rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa berteriak kepada Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan Sdr. MUHAMMAD DANIL dengan berkata "**panggil dulu Atta Danil!**";

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan Sdr. MUHAMMAD DANIL segera menuju Rumah Saksi AIDA FARIDA Als IDA Binti ANDI PATONGAI dan Anak Saksi ANDY MUHAMMAD ALDY Als ALDY Bin ALIM BAHRI untuk meminta bantuan. Sedangkan Terdakwa kembali masuk ke dalam Rumah sambil terus berpura-pura berteriak "**tolong tolong tolong**". Ketika berada di dapur, Terdakwa melihat Korban (Alm) YOHANIS TOYO sudah dalam keadaan tidak berdaya posisi tengkurap di dalam dapur dan tanpa mengindahkan Korban (Alm) YOHANIS TOYO, Terdakwa segera mencuci 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna hijau dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17,5 cm yang berlumuran darah Korban (Alm) YOHANIS TOYO hingga bersih dan kembali menyimpannya di dalam 1 (satu) buah Mangkok Plastik warna Merah Muda seperti semula sebelum digunakan untuk menusuk Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Diwaktu yang bersamaan Anak Saksi ANDY MUHAMMAD ALDY Als ALDY Bin ALIM BAHRI masuk ke dalam Rumah Terdakwa dan melihat Korban (Alm) YOHANIS TOYO dalam posisi sudah tidak bergerak di dalam dapur Rumah tersebut. Melihat hal tersebut Anak Saksi ANDY MUHAMMAD ALDY Als ALDY Bin ALIM BAHRI segera keluar dari Rumah Terdakwa. Lalu datang Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI kembali masuk ke dalam Rumah, sehingga Terdakwa yang mendengar derap langkah kaki Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI tersebut segera bersimpuh di samping tubuh Korban (Alm) YOHANIS TOYO seraya memeluk tubuh korban sambil berkata "**maaf yah sayang, maafkan aku**" sambil berpura-pura menggenggam tangan Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI yang melihat kejadian tersebut kemudian bertanya kepada Terdakwa "**Mak kenapa ini mak? Kenapa!**", namun Terdakwa hanya diam menghiraukan pertanyaan tersebut sambil terus berpura-pura menangis. Kemudian Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI berjalan ke arah kamar dan mencari handphone miliknya namun tidak berhasil menemukannya. Sedangkan Terdakwa kembali ke depan Rumah sambil terus berpura-pura berteriak

Halaman 8 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk





**“tolong tolong tolong”**. Tidak lama kemudian Saksi AIDA FARIDA Als IDA Binti ANDI PATONGAI datang masuk ke dalam Rumah Terdakwa lalu melihat banyak bekas darah di Lorong Rumah Terdakwa menuju arah dapur dan juga melihat tubuh Korban (Alm) YOHANIS TOYO yang tergeletak bersimbah darah di dapur Rumah tersebut. Selanjutnya Saksi AIDA FARIDA Als IDA Binti ANDI PATONGAI bertanya kepada Terdakwa **“kenapa itu lakimu?”** namun Terdakwa hanya diam sehingga Saksi AIDA FARIDA Als IDA Binti ANDI PATONGAI segera pergi meninggalkan Rumah Terdakwa menuju Rumah Saksi ENI TRIYANI Als GALU Binti NANANG BOKSAT (Ibu Rukun Tetangga/ RT setempat). Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil barang-barang milik Korban (Alm) YOHANIS TOYO berupa 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam lengkap dengan cas dan mouse, 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG type Lipat warna hitam dan 1 (satu) buah headset warna putih yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah paper bag warna putih, bertuliskan Pemda Nunukan. Tidak berselang lama, datang Saksi ISMAIL Bin H. MUH. SALEH dan Saksi MUSTAMIR Bin MUSTAFA (Anggota Kepolisian Sektor Nunukan) yang sebelumnya telah mendapatkan pengaduan dari Saksi ENI TRIYANI Als GALU Binti NANANG BOKSAT, terkait kejadian yang dialami oleh Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Lalu ketika masuk ke dalam Rumah Terdakwa, Saksi ISMAIL Bin H. MUH. SALEH dan Saksi MUSTAMIR Bin MUSTAFA melihat Korban (Alm) YOHANIS TOYO sudah dalam keadaan tidak bernyawa di lantai dapur Rumah tersebut. Selanjutnya Saksi ISMAIL Bin H. MUH. SALEH dan Saksi MUSTAMIR Bin MUSTAFA mengamankan Rumah Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Polsek Nunukan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum No.: 016/VR/RHS/RSUD-NNK/VII/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Nunukan, yang ditandatangani oleh dr. GRACE ATUN PUTRI, diketahui telah pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 07.15 WITA, bertempat di Instalasi Gawat Darurat RSUD Kab. Nunukan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki An. Tn. YOHANIS TOYO, dengan kesimpulan:

- Jenazah laki-laki umur empat puluh empat tahun, panjang adan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh lima kilogram warna kulit sawo matang;
- Terdapat luka tusuk pada leher bagian depan akibat kekerasan benda tajam;

Halaman 9 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



- Terdapat luka memar pada leher bagian depan;
  - Terdapat luka terbuka pada dada kanan akibat benda tajam;
  - Terdapat luka lecet pada paha bagian dalam kanan;
  - Saat kematian diperkirakan lebih dari dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dr. GRACE ATUN PUTRI luka tersebut sebagaimana Surat hasil Visum Et Repertum No.: 016/VR/RHS/RSUD-NNK/VII/2024 tanggal 26 Juni 2024, menyebabkan pendarahan aktif yang bila dibiarkan dalam waktu lama dapat membuat seseorang jatuh dalam kondisi syok hamoragik yang dapat mengancam nyawa.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

**SUBSIDER:**

Bahwa Terdakwa **BAHDANIAR Als EMI Binti MUHAMMAD IDRIS**, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Tanjung, RT.012, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari hubungan asmara yang terjalin antara Terdakwa dan Korban (Alm) YOHANIS TOYO yang telah hidup bersama layaknya suami istri selama ± 3 (tiga) tahun tanpa adanya ikatan pernikahan. Dimana selama menjalin hubungan tersebut Terdakwa sering kali meminta untuk dikenalkan kepada Keluarga dari Korban (Alm) YOHANIS TOYO dan juga meminta untuk dinikahi, namun permintaan Terdakwa tersebut selalu ditolak oleh Korban (Alm) YOHANIS TOYO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di dalam Rumahnya di Jalan Tanjung, RT.012, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara mendengar ucapan salam dari Korban (Alm) YOHANIS TOYO **“assalamualaikum”**. Terdakwa kemudian segera membuka pintu Rumahnya sehingga Korban (Alm) YOHANIS TOYO langsung masuk ke dalam Rumah tersebut lalu masuk ke dalam Kamar milik Terdakwa memakan

Halaman 10 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



biscuit dan teh yang sebelumnya telah disediakan oleh Terdakwa, sementara itu Terdakwa pergi memasak mie instan di dapur. Setelah mie instan tersebut matang, Terdakwa segera menyajikannya untuk Terdakwa dan Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Dimana saat itu Korban (Alm) YOHANIS TOYO berkata kepada Terdakwa **"kok malam ini kamu lain sekali"** dan Terdakwa saat itu hanya tersenyum. Setelah selesai memakan mie instan, Korban (Alm) YOHANIS TOYO menyalakan 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam lengkap dengan cas dan mouse miliknya untuk bekerja, sedangkan Terdakwa pergi ke dapur mencuci piring kotor bekas mie instan. Setelah selesai mencuci piring, Terdakwa kembali masuk ke dalam Kamar dan berbaring di belakang Korban (Alm) YOHANIS TOYO yang saat itu masih bekerja. Sekira pukul 23.00 WITA, Korban (Alm) YOHANIS TOYO mematikan laptopnya dan berbaring di samping Terdakwa dengan posisi menghadap Terdakwa. Setelah melihat Korban (Alm) YOHANIS TOYO tertidur, Terdakwa keluar dari Kamar untuk mengunci pintu Rumah dan melihat kondisi 3 (tiga) orang Anak Terdakwa yang saat itu tidur di dalam kamar yang letaknya bersampingan langsung dengan Kamar Terdakwa. Terdakwa mengambil handphone milik Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan meletakkannya di depan lantai kamar Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI untuk diisi daya (*charge*). Setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamarnya dan tidur dengan posisi membelakangi Korban (Alm) YOHANIS TOYO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa terbangun dan melihat Korban (Alm) YOHANIS TOYO juga dalam keadaan bangun sedang memakan biscuit. Lalu Terdakwa duduk di depan Korban (Alm) YOHANIS TOYO dan kembali mengungkapkan kegelisahannya yang selama ini tidak kunjung dinikahi dan dikenalkan kepada keluarga Korban (Alm) YOHANIS TOYO dengan berkata **"kenapa kamu tidak perkenalkan saya dengan orang tuamu, kapan kamu nikahi saya?"** lalu Korban (Alm) YOHANIS TOYO menjawab **"tidak apa-apa itu"**. Mendengar jawaban Korban (Alm) YOHANIS TOYO tersebut, Terdakwa langsung menjawab dengan nada tinggi **"tidak apa-apanya! sampai kapan saya begini terus!"** kemudian berlangsung adu mulut antara Terdakwa dan Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Korban (Alm) YOHANIS TOYO lalu menyudahi adu mulut tersebut dengan langsung berbaring tidur menghiraukan Terdakwa. Melihat sikap Korban (Alm) YOHANIS TOYO yang selalu menolak untuk menikahi dan memperkenalkan Terdakwa kepada keluarganya, membuat Terdakwa naik pitam dan memunculkan niat Terdakwa

Halaman 11 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



untuk menghilangkan nyawa Korban (Alm) YOHANIS TOYO, dimana Terdakwa menunggu beberapa saat hingga memastikan Korban (Alm) YOHANIS TOYO benar-benar sudah tertidur;

- Bahwa selanjutnya setelah memastikan Korban (Alm) YOHANIS TOYO sudah benar-benar tidur, sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa berjalan keluar dari Kamarnya menuju arah dapur mencari pisau yang akan Terdakwa gunakan untuk menghilangkan nyawa Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Sesampainya di dapur, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna hijau dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17,5 cm dari dalam 1 (satu) buah Mangkok Plastik warna Merah Muda, karena Terdakwa mengetahui jika pisau tersebut adalah pisau yang paling tajam diantara pisau lainnya karena sebelumnya telah diasah oleh Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Terdakwa lalu kembali masuk ke dalam kamar sambil menggenggam pisau tersebut dengan arah mata pisau berada di bawah. Terdakwa lalu berjongkok di depan Korban (Alm) YOHANIS TOYO yang saat itu terlelap tidur dan segera menghujamkan pisau tersebut menusuk leher Korban (Alm) YOHANIS TOYO hingga menyebabkan pisau tersebut tertancap di leher Korban (Alm) YOHANIS TOYO dengan posisi tangan Terdakwa masih menggenggam pisau tersebut. Kemudian Korban (Alm) YOHANIS TOYO terbangun merintih kesakitan dan mendorong Terdakwa hingga tubuh Terdakwa terlempar membentur dinding papan pembatas antara Kamar Terdakwa dengan Kamar Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan pisau yang saat itu masih menancap di leher Korban (Alm) YOHANIS TOYO tercabut, namun masih berada dalam genggam tangan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa kembali berusaha untuk menghilangkan nyawa Korban (Alm) YOHANIS TOYO dengan kembali mengarahkan 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna hijau dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17,5 cm tersebut ke arah badan Korban (Alm) YOHANIS TOYO, lalu kembali menusuk Korban (Alm) YOHANIS TOYO pada bagian dada kanan Korban (Alm) YOHANIS TOYO dan kemudian mencabut pisau tersebut;

- Bahwa selanjutnya Korban (Alm) YOHANIS TOYO yang saat itu sudah dalam keadaan bersimbah darah berusaha menyelamatkan diri dengan cara keluar dari kamar Terdakwa menuju arah dapur. Terdakwa yang saat itu takut ketahuan telah menusuk Korban (Alm) YOHANIS TOYO, juga segera keluar dari kamar ke arah pintu depan Rumah. Setelah membuka pintu depan



Rumah Terdakwa, muncul ide Terdakwa untuk menyamakan perbuatannya dengan berpura-pura seakan-akan ada orang lain yang telah masuk ke dalam Rumahnya dan menusuk Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Terdakwa lalu kembali masuk ke dalam Rumah untuk mengambil 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru miliknya dari jemuran yang berada di dapur, yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk bukti seakan-akan ada orang lain yang telah masuk ke dalam Rumahnya. Ketika hendak masuk kembali ke dalam Rumah, Terdakwa melihat 2 (dua) orang Anaknya yakni Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan Sdr. MUHAMMAD DANIL sudah berdiri di depan Kamar sehingga Terdakwa saat itu berpura-pura seperti sedang mengusir seseorang dengan berteriak "**darimana kamu masuk! Pergi kamu**" sambil menunjuk ke arah pintu depan Rumah, dimana saat itu Korban (Alm) YOHANIS TOYO masih berusaha menyelamatkan diri dengan cara merayap ke arah dapur. Mendengar perkataan Terdakwa, Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI sempat menengok ke arah pintu Rumah bagian depan, dimana saat itu posisi pintu sudah terbuka lebar namun pintu pagar terkunci, lalu Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI menyalakan lampu Rumah dan saat itulah Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI melihat 1 (satu) lembar baju tidur jenis lingerie warna hijau toska yang dikenakan Terdakwa terdapat banyak noda darah dan posisi Korban (Alm) YOHANIS TOYO tergeletak dengan posisi tengkurap di atas lantai arah dapur bersimbah darah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang takut ketahuan oleh Anaknya segera berjalan menuju Rumah bagian depan sambil membawa 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru miliknya lalu berteriak mengetuk dinding Rumah Tetangga Terdakwa bernama Saksi HASTUTI Als MAMA ENI Binti JAMA yang bersampingan dengan Rumah Terdakwa dengan mengatakan "**om om om**" dimana saat itu Saksi HASTUTI Als MAMA ENI Binti JAMA dan Suaminya terbangun dan menjawab dari dalam Rumah "**kenapa?**" lalu Terdakwa menjawab dengan nada berteriak mengatakan "**ada orang masuk om, dipotong lehernya lakiku**". Namun saat itu Saksi HASTUTI Als MAMA ENI Binti JAMA dan Suaminya tidak menjawab karena takut, sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke dalam Rumah untuk mengambil handphone milik Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan bersiap melarikan diri. Namun setelah mengambil handphone dan kembali berjalan keluar Rumah, Terdakwa melihat Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan Sdr. MUHAMMAD DANIL sudah meminta tolong ke

Halaman 13 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk





Rumah Tetangga yang letaknya di depan Rumah Terdakwa. Sehingga Terdakwa memutuskan untuk meletakkan handphone milik Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI serta 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru milik Terdakwa di depan pagar Rumahnyanya tepatnya di atas 1 (satu) pasang sandal merek VEIDUS warna hitam milik Terdakwa untuk menjadi bukti seakan-akan benar terdapat seseorang yang telah masuk ke dalam Rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa berteriak kepada Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan Sdr. MUHAMMAD DANIL dengan berkata "**panggil dulu Atta Danil!**";

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan Sdr. MUHAMMAD DANIL segera menuju Rumah Saksi AIDA FARIDA Als IDA Binti ANDI PATONGAI dan Anak Saksi ANDY MUHAMMAD ALDY Als ALDY Bin ALIM BAHRI untuk meminta bantuan. Sedangkan Terdakwa kembali masuk ke dalam Rumah sambil terus berpura-pura berteriak "**tolong tolong tolong**". Ketika berada di dapur, Terdakwa melihat Korban (Alm) YOHANIS TOYO sudah dalam keadaan tidak berdaya posisi tengkurap di dalam dapur dan tanpa mengindahkan Korban (Alm) YOHANIS TOYO, Terdakwa segera mencuci 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna hijau dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17,5 cm yang berlumuran darah Korban (Alm) YOHANIS TOYO hingga bersih dan kembali menyimpannya di dalam 1 (satu) buah Mangkok Plastik warna Merah Muda seperti semula sebelum digunakan untuk menusuk Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Diwaktu yang bersamaan Anak Saksi ANDY MUHAMMAD ALDY Als ALDY Bin ALIM BAHRI masuk ke dalam Rumah Terdakwa dan melihat Korban (Alm) YOHANIS TOYO dalam posisi sudah tidak bergerak di dalam dapur Rumah tersebut. Melihat hal tersebut Anak Saksi ANDY MUHAMMAD ALDY Als ALDY Bin ALIM BAHRI segera keluar dari Rumah Terdakwa. Lalu datang Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI kembali masuk ke dalam Rumah, sehingga Terdakwa yang mendengar derap langkah kaki Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI tersebut segera bersimpuh di samping tubuh Korban (Alm) YOHANIS TOYO seraya memeluk tubuh korban sambil berkata "**maaf yah sayang, maafkan aku**" sambil berpura-pura menggenggam tangan Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI yang melihat kejadian tersebut kemudian bertanya kepada Terdakwa "**Mak kenapa ini mak? Kenapa!**", namun Terdakwa hanya diam menghiraukan pertanyaan tersebut sambil terus berpura-pura menangis. Kemudian Anak Saksi NIA

Halaman 14 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



RAMADHANI Als NIA Binti ASRI berjalan ke arah kamar dan mencari handphone miliknya namun tidak berhasil menemukannya. Sedangkan Terdakwa kembali ke depan Rumah sambil terus berpura-pura berteriak "**tolong tolong tolong**". Tidak lama kemudian Saksi AIDA FARIDA Als IDA Binti ANDI PATONGAI datang masuk ke dalam Rumah Terdakwa lalu melihat banyak bekas darah di Lorong Rumah Terdakwa menuju arah dapur dan juga melihat tubuh Korban (Alm) YOHANIS TOYO yang tergeletak bersimbah darah di dapur Rumah tersebut. Selanjutnya Saksi AIDA FARIDA Als IDA Binti ANDI PATONGAI bertanya kepada Terdakwa "**kenapa itu lakimu?**" namun Terdakwa hanya diam sehingga Saksi AIDA FARIDA Als IDA Binti ANDI PATONGAI segera pergi meninggalkan Rumah Terdakwa menuju Rumah Saksi ENI TRIYANI Als GALU Binti NANANG BOKSAT (Ibu Rukun Tetangga/ RT setempat). Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil barang-barang milik Korban (Alm) YOHANIS TOYO berupa 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam lengkap dengan cas dan mouse, 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG type Lipat warna hitam dan 1 (satu) buah headset warna putih yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah paper bag warna putih, bertuliskan Pemda Nunukan. Tidak berselang lama, datang Saksi ISMAIL Bin H. MUH. SALEH dan Saksi MUSTAMIR Bin MUSTAFA (Anggota Kepolisian Sektor Nunukan) yang sebelumnya telah mendapatkan pengaduan dari Saksi ENI TRIYANI Als GALU Binti NANANG BOKSAT, terkait kejadian yang dialami oleh Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Lalu ketika masuk ke dalam Rumah Terdakwa, Saksi ISMAIL Bin H. MUH. SALEH dan Saksi MUSTAMIR Bin MUSTAFA melihat Korban (Alm) YOHANIS TOYO sudah dalam keadaan tidak bernyawa di lantai dapur Rumah tersebut. Selanjutnya Saksi ISMAIL Bin H. MUH. SALEH dan Saksi MUSTAMIR Bin MUSTAFA mengamankan Rumah Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Polsek Nunukan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum No.: 016/VR/RHS/RSUD-NNK/VII/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Nunukan, yang ditandatangani oleh dr. GRACE ATUN PUTRI, diketahui telah pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 07.15 WITA, bertempat di Instalasi Gawat Darurat RSUD Kab. Nunukan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki An. Tn. YOHANIS TOYO, dengan kesimpulan:



- Jenazah laki-laki umur empat puluh empat tahun, panjang adan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh lima kilogram warna kulit sawo matang;
- Terdapat luka tusuk pada leher bagian depan akibat kekerasan benda tajam;
- Terdapat luka memar pada leher bagian depan;
- Terdapat luka terbuka pada dada kanan akibat benda tajam;
- Terdapat luka lecet pada paha bagian dalam kanan;
- Saat kematian diperkirakan lebih dari dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dr. GRACE ATUN PUTRI luka tersebut sebagaimana Surat hasil Visum Et Repertum No.: 016/VR/RHS/RSUD-NNK/VII/2024 tanggal 26 Juni 2024, menyebabkan pendarahan aktif yang bila dibiarkan dalam waktu lama dapat membuat seseorang jatuh dalam kondisi syok hamoragik yang dapat mengancam nyawa.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

**LEBIH SUBSIDER:**

Bahwa Terdakwa **BAHDANIAR AIS EMI Binti MUHAMMAD IDRIS**, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Tanjung, RT.012, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"penganiayaan, mengakibatkan mati"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari hubungan asmara yang terjalin antara Terdakwa dan Korban (Alm) YOHANIS TOYO yang telah hidup bersama layaknya suami istri selama ± 3 (tiga) tahun tanpa adanya ikatan pernikahan. Dimana selama menjalin hubungan tersebut Terdakwa sering kali meminta untuk dikenalkan kepada Keluarga dari Korban (Alm) YOHANIS TOYO dan juga meminta untuk dinikahi, namun permintaan Terdakwa tersebut selalu ditolak oleh Korban (Alm) YOHANIS TOYO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di dalam Rumahnya di Jalan



Tanjung, RT.012, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara mendengar ucapan salam dari Korban (Alm) YOHANIS TOYO *"assalamualaikum"*. Terdakwa kemudian segera membuka pintu Rumahnya sehingga Korban (Alm) YOHANIS TOYO langsung masuk ke dalam Rumah tersebut lalu masuk ke dalam Kamar milik Terdakwa memakan biscuit dan teh yang sebelumnya telah disediakan oleh Terdakwa, sementara itu Terdakwa pergi memasak mie instan di dapur. Setelah mie instan tersebut matang, Terdakwa segera menyajikannya untuk Terdakwa dan Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Dimana saat itu Korban (Alm) YOHANIS TOYO berkata kepada Terdakwa *"kok malam ini kamu lain sekali"* dan Terdakwa saat itu hanya tersenyum. Setelah selesai memakan mie instan, Korban (Alm) YOHANIS TOYO menyalakan 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam lengkap dengan cas dan mouse miliknya untuk bekerja, sedangkan Terdakwa pergi ke dapur mencuci piring kotor bekas mie instan. Setelah selesai mencuci piring, Terdakwa kembali masuk ke dalam Kamar dan berbaring di belakang Korban (Alm) YOHANIS TOYO yang saat itu masih bekerja. Sekira pukul 23.00 WITA, Korban (Alm) YOHANIS TOYO mematikan laptopnya dan berbaring di samping Terdakwa dengan posisi menghadap Terdakwa. Setelah melihat Korban (Alm) YOHANIS TOYO tertidur, Terdakwa keluar dari Kamar untuk mengunci pintu Rumah dan melihat kondisi 3 (tiga) orang Anak Terdakwa yang saat tidur di dalam kamar yang letaknya bersampingan langsung dengan Kamar Terdakwa. Lalu Terdakwa mengambil handphone milik Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan meletakkannya di depan lantai kamar Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI untuk diisi daya (*charge*). Setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamarnya dan tidur dengan posisi membelakangi Korban (Alm) YOHANIS TOYO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa terbangun dan melihat Korban (Alm) YOHANIS TOYO juga dalam keadaan bangun sedang memakan biscuit. Lalu Terdakwa duduk di depan Korban (Alm) YOHANIS TOYO dan kembali mengungkapkan kegelisahannya yang selama ini tidak kunjung dinikahi dan dikenalkan kepada keluarga Korban (Alm) YOHANIS TOYO dengan berkata *"kenapa kamu tidak perkenalkan saya dengan orang tuamu, kapan kamu nikahi saya?"* lalu Korban (Alm) YOHANIS TOYO menjawab *"tidak apa-apa itu"*. Mendengar jawaban Korban (Alm) YOHANIS TOYO tersebut, Terdakwa langsung menjawab dengan nada tinggi *"tidak apa-apanya! sampai kapan saya begini terus!"* kemudian berlangsung adu mulut antara Terdakwa dan

Halaman 17 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Korban (Alm) YOHANIS TOYO lalu menyudahi adu mulut tersebut dengan langsung berbaring tidur menghiraukan Terdakwa. Melihat sikap Korban (Alm) YOHANIS TOYO yang selalu menolak untuk menikahi dan memperkenalkan Terdakwa kepada keluarganya, sehingga membuat Terdakwa naik pitam;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa yang masih merasa emosi terhadap Korban (Alm) YOHANIS TOYO berjalan keluar dari Kamarnya menuju arah dapur lalu mengambil 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna hijau dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17,5 cm dari dalam 1 (satu) buah Mangkok Plastik warna Merah Muda untuk menusuk Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Setelah berhasil mengambil pisau tersebut, Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar lalu berjongkok di depan Korban (Alm) YOHANIS TOYO yang saat itu terlelap tidur dan segera menghujamkan pisau tersebut ke arah leher Korban (Alm) YOHANIS TOYO hingga menyebabkan pisau tersebut tertancap di leher Korban (Alm) YOHANIS TOYO dengan posisi tangan Terdakwa masih menggenggam pisau tersebut. Kemudian Korban (Alm) YOHANIS TOYO terbangun merintih kesakitan dan mendorong Terdakwa hingga tubuh Terdakwa terlempar membentur dinding papan pembatas antara Kamar Terdakwa dengan Kamar Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan pisau yang saat itu masih menancap di leher Korban (Alm) YOHANIS tercabut, namun masih berada dalam genggam tangan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa kembali mengarahkan 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna hijau dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17,5 cm tersebut ke arah badan Korban (Alm) YOHANIS TOYO, lalu kembali menusuk Korban (Alm) YOHANIS TOYO pada bagian dada kanan Korban (Alm) YOHANIS TOYO dan kemudian mencabut pisau tersebut;

- Bahwa selanjutnya Korban (Alm) YOHANIS TOYO yang saat itu sudah dalam keadaan bersimbah darah berusaha menyelamatkan diri dengan cara keluar dari kamar Terdakwa menuju arah dapur. Terdakwa yang saat itu takut ketahuan telah menusuk Korban (Alm) YOHANIS TOYO, juga segera keluar dari kamar ke arah pintu depan Rumah. Setelah membuka pintu depan Rumah Terdakwa, muncul ide Terdakwa untuk menyamarkan perbuatannya dengan berpura-pura seakan-akan ada orang lain yang telah masuk ke dalam Rumahnya dan menusuk Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Terdakwa lalu kembali masuk ke dalam Rumah untuk mengambil 1 (satu) lembar





celana jeans panjang warna biru miliknya dari jemuran yang berada di dapur, yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk bukti seakan-akan ada orang lain yang telah masuk ke dalam Rumahnya. Ketika hendak masuk kembali ke dalam Rumah, Terdakwa melihat 2 (dua) orang Anaknya yakni Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan Sdr. MUHAMMAD DANIL sudah berdiri di depan Kamar sehingga Terdakwa saat itu berpura-pura seperti sedang mengusir seseorang dengan berteriak "**darimana kamu masuk! Pergi kamu**" sambil menunjuk ke arah pintu depan Rumah, dimana saat itu Korban (Alm) YOHANIS TOYO masih berusaha menyelamatkan diri dengan cara merayap ke arah dapur. Mendengar perkataan Terdakwa, Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI sempat menengok ke arah pintu Rumah bagian depan, dimana saat itu posisi pintu sudah terbuka lebar namun pintu pagar terkunci, lalu Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI menyalakan lampu Rumah dan saat itulah Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI melihat 1 (satu) lembar baju tidur jenis lingerie warna hijau toska yang dikenakan Terdakwa terdapat banyak noda darah dan posisi Korban (Alm) YOHANIS TOYO tergeletak dengan posisi tengkurap di atas lantai arah dapur bersimbah darah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang takut ketahuan oleh Anaknya segera berjalan menuju Rumah bagian depan sambil membawa 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru miliknya lalu berteriak mengetuk dinding Rumah Tetangga Terdakwa bernama Saksi HASTUTI Als MAMA ENI Binti JAMA yang bersampingan dengan Rumah Terdakwa dengan mengatakan "**om om om**" dimana saat itu Saksi HASTUTI Als MAMA ENI Binti JAMA dan Suaminya terbangun dan menjawab dari dalam Rumah "**kenapa?**" lalu Terdakwa menjawab dengan nada berteriak mengatakan "**ada orang masuk om, dipotong lehernya lakiku**". Namun saat itu Saksi HASTUTI Als MAMA ENI Binti JAMA dan Suaminya tidak menjawab karena takut, sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke dalam Rumah untuk mengambil handphone milik Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan bersiap melarikan diri. Namun setelah mengambil handphone dan kembali berjalan keluar Rumah, Terdakwa melihat Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan Sdr. MUHAMMAD DANIL sudah meminta tolong ke Rumah Tetangga yang letaknya di depan Rumah Terdakwa. Sehingga Terdakwa memutuskan untuk meletakkan handphone milik Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI serta 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru milik Terdakwa di depan pagar Rumahnya tepatnya di atas 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pasang sandal merek VEIDUS warna hitam milik Terdakwa untuk menjadi bukti seakan-akan benar terdapat seseorang yang telah masuk ke dalam Rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa berteriak kepada Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan Sdr. MUHAMMAD DANIL dengan berkata "**panggil dulu Atta Danil!**";

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI dan Sdr. MUHAMMAD DANIL segera menuju Rumah Saksi AIDA FARIDA Als IDA Binti ANDI PATONGAI dan Anak Saksi ANDY MUHAMMAD ALDY Als ALDY Bin ALIM BAHRI untuk meminta bantuan. Sedangkan Terdakwa kembali masuk ke dalam Rumah sambil terus berpura-pura berteriak "**tolong tolong tolong**". Ketika berada di dapur, Terdakwa melihat Korban (Alm) YOHANIS TOYO sudah dalam keadaan tidak berdaya posisi tengkurap di dalam dapur dan tanpa mengindahkan Korban (Alm) YOHANIS TOYO, Terdakwa segera mencuci 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna hijau dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17,5 cm yang berlumuran darah Korban (Alm) YOHANIS TOYO hingga bersih dan kembali menyimpannya di dalam 1 (satu) buah Mangkok Plastik warna Merah Muda seperti semula sebelum digunakan untuk menusuk Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Diwaktu yang bersamaan Anak Saksi ANDY MUHAMMAD ALDY Als ALDY Bin ALIM BAHRI masuk ke dalam Rumah Terdakwa dan melihat Korban (Alm) YOHANIS TOYO dalam posisi sudah tidak bergerak di dalam dapur Rumah tersebut. Melihat hal tersebut Anak Saksi ANDY MUHAMMAD ALDY Als ALDY Bin ALIM BAHRI segera keluar dari Rumah Terdakwa. Lalu datang Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI kembali masuk ke dalam Rumah, sehingga Terdakwa yang mendengar derap langkah kaki Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI tersebut segera bersimpuh di samping tubuh Korban (Alm) YOHANIS TOYO seraya memeluk tubuh korban sambil berkata "**maaf yah sayang, maafkan aku**" sambil berpura-pura menggenggam tangan Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI yang melihat kejadian tersebut kemudian bertanya kepada Terdakwa "**Mak kenapa ini mak? Kenapa!**", namun Terdakwa hanya diam menghiraukan pertanyaan tersebut sambil terus berpura-pura menangis. Kemudian Anak Saksi NIA RAMADHANI Als NIA Binti ASRI berjalan ke arah kamar dan mencari handphone miliknya namun tidak berhasil menemukannya. Sedangkan Terdakwa kembali ke depan Rumah sambil terus berpura-pura berteriak "**tolong tolong tolong**". Tidak lama kemudian Saksi AIDA FARIDA Als IDA

Halaman 20 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti ANDI PATONGAI datang masuk ke dalam Rumah Terdakwa lalu melihat banyak bekas darah di Lorong Rumah Terdakwa menuju arah dapur dan juga melihat tubuh Korban (Alm) YOHANIS TOYO yang tergeletak bersimbah darah di dapur Rumah tersebut. Selanjutnya Saksi AIDA FARIDA Als IDA Binti ANDI PATONGAI bertanya kepada Terdakwa "**kenapa itu lakimu?**" namun Terdakwa hanya diam sehingga Saksi AIDA FARIDA Als IDA Binti ANDI PATONGAI segera pergi meninggalkan Rumah Terdakwa menuju Rumah Saksi ENI TRIYANI Als GALU Binti NANANG BOKSAT (Ibu Rukun Tetangga/RT setempat). Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil barang-barang milik Korban (Alm) YOHANIS TOYO berupa 1 (satu) unit laptop merek ACER warna hitam lengkap dengan cas dan mouse, 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG type Lipat warna hitam dan 1 (satu) buah headset warna putih yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah paper bag warna putih, bertuliskan Pemda Nunukan. Tidak berselang lama, datang Saksi ISMAIL Bin H. MUH. SALEH dan Saksi MUSTAMIR Bin MUSTAFA (Anggota Kepolisian Sektor Nunukan) yang sebelumnya telah mendapatkan pengaduan dari Saksi ENI TRIYANI Als GALU Binti NANANG BOKSAT, terkait kejadian yang dialami oleh Korban (Alm) YOHANIS TOYO. Lalu ketika masuk ke dalam Rumah Terdakwa, Saksi ISMAIL Bin H. MUH. SALEH dan Saksi MUSTAMIR Bin MUSTAFA melihat Korban (Alm) YOHANIS TOYO sudah dalam keadaan tidak bernyawa di lantai dapur Rumah tersebut. Selanjutnya Saksi ISMAIL Bin H. MUH. SALEH dan Saksi MUSTAMIR Bin MUSTAFA mengamankan Rumah Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Polsek Nunukan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum No.: 016/VR/RHS/RSUD-NNK/VII/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Nunukan, yang ditandatangani oleh dr. GRACE ATUN PUTRI, diketahui telah pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 07.15 WITA, bertempat di Instalasi Gawat Darurat RSUD Kab. Nunukan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki An. Tn. YOHANIS TOYO, dengan kesimpulan:

- Jenazah laki-laki umur empat puluh empat tahun, panjang adan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh lima kilogram warna kulit sawo matang;
- Terdapat luka tusuk pada leher bagian depan akibat kekerasan benda tajam;
- Terdapat luka memar pada leher bagian depan;

Halaman 21 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



- Terdapat luka terbuka pada dada kanan akibat benda tajam;
  - Terdapat luka lecet pada paha bagian dalam kanan;
  - Saat kematian diperkirakan lebih dari dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dr. GRACE ATUN PUTRI luka tersebut sebagaimana Surat hasil Visum Et Repertum No.: 016/VR/RHS/RSUD-NNK/VII/2024 tanggal 26 Juni 2024, menyebabkan pendarahan aktif yang bila dibiarkan dalam waktu lama dapat membuat seseorang jatuh dalam kondisi syok hamoragik yang dapat mengancam nyawa.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Anak Saksi Nia Ramadhani Als Nia Binti Asri, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan untuk didengar keterangannya dipersidangan sehubungan dengan Ibu Kandung Anak Saksi yakni Terdakwa telah menusuk Bapak Angkat bernama saudara Yohanis Toyo, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA di dalam rumah di Jalan Tanjung, RT. 12, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian penusukan tersebut karena sekira pukul 02.30 WITA, Anak Saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara ribut dari kamar Terdakwa yang berada tepat di sebelah kamar Anak Saksi.
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut, saudara Yohanis Toyo pulang ke rumah pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 20.30 WITA, ketika itu Anak Saksi melihat kedatangan Saudara Yohanis Toyo karena sedang duduk di dalam kamar bersama dengan kedua Adik Anak Saksi sambil menonton Video Youtube menggunakan handphone milik Anak Saksi. Sementara, Terdakwa sedang berada didapur, lalu membukakan pintu ketika saudara Yohanis Toyo datang. Selanjutnya Anak Saksi melihat Saudara Yohanis Toyo segera masuk ke dalam

Halaman 22 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



Kamarnya bersama Terdakwa. Setelah selesai menonton Anak Saksi pergi ke dapur untuk memotong buah naga, lalu memakannya di dalam kamar dan pada saat Anak Saksi melintas di depan kamar Terdakwa, saat itu Anak Saksi melihat di dalam Kamar Terdakwa dan Saudara Yohanis Toyo sedang menonton sambil minum teh;

-Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, saat itu Anak Saksi terbangun dari tidur karena Anak Saksi mendengar suara ribut ribut dari arah kamar Terdakwa seperti sedang bertengkar yang mana Anak Saksi sempat mendengar suara Terdakwa seperti sedang berbicara kepada Saudara Yohanis Toyo dengan nada nyaring dengan berkata *"kenapa kamu tidak kasih saya kenal dengan keluargamu!"*, namun saat itu Anak Saksi menghiraukan keributan tersebut dan melanjutkan istirahat, tidak lama kemudian Anak Saksi mendengar suara benturan kearah dinding pemisah antara kamar Anak Saksi dan kamar Terdakwa, saat itu juga Anak Saksi langsung merasa kaget dan langsung beranjak bangun dari tempat tidur sambil mengucek ngucek kedua mata Anak Saksi, karena saat itu situasi di dalam kamar Anak Saksi tidak ada penerangan lampu, lalu Anak Saksi berdiri didepan pintu kamar Anak Saksi, dan saat itu juga Anak Saksi melihat Terdakwa dan saudara Yohanis Toyo keluar dari dalam kamar, yang mana saat itu Terdakwa menuju arah ruang tamu, sementara saudara Yohanis Toyo berjalan kearah dapur sambil memegang lehernya seperti orang kesakitan, dan pada saat Saudara Yohanis Toyo berada di dapur, saat itu Anak Saksi melihat Saudara Yohanis Toyo langsung duduk jongkok lalu terjatuh ke arah depan dengan posisi telungkup dilantai sambil memegang lehernya, lalu Terdakwa mondar mandir beberapa kali dari ruang tamu menuju depan pintu kamarnya sambil berteriak dengan berkata *"tolong tolong tolong"*, lalu pada saat Terdakwa berada didepan kamarnya, Terdakwa melihat ke arah Anak Saksi, setelah itu Terdakwa menunjuk ke arah pintu rumah bagian depan sambil berkata *"darimana kamu masuk, pergi kamu"*, selanjutnya Anak Saksi langsung keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tamu, lalu mengintip ke arah pintu rumah bagian depan dan saat itu Anak Saksi melihat pintu rumah depan sudah dalam posisi terbuka lebar, lalu Anak Saksi langsung berniatif menyalakan lampu yang berada di ruang tamu, setelah lampu ruang tamu menyala, saat itu juga Anak Saksi melihat pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa sudah penuh noda merah, lalu Anak Saksi melihat ke arah

Halaman 23 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Yohanis Toyo dan saat itu Anak Saksi melihat Saudara Yohanis Toyo dalam posisi telungkup di lantai sudah penuh darah.

-Bahwa selanjutnya Anak Saksi langsung berjalan pelan pelan menuju ke arah pintu rumah bagian depan yang sudah terbuka tersebut, dan saat itu Anak Saksi tidak melihat siapa-siapa, karena saat itu Anak Saksi masih penasaran, lalu Anak Saksi langsung membuka gorden jendela yang berdekatan dengan pintu rumah bagian depan sambil mengintip ke arah luar dari arah jendela, saat itu Anak Saksi melihat pintu pagar dibagian teras rumah Anak Saksi masih dalam keadaan terkunci, dan di depan rumah tepatnya dijalanan sudah ada 2 (dua) orang tetangga, dan saat itu kedua orang tersebut langsung bertanya *"kenapa tante kenapa tante"*. Setelah itu Adik Kandung Anak Saksi yang bernama Sdr. Danil juga sudah terbangun dan berada di samping kanan Anak Saksi, selanjutnya Anak Saksi dan Sdr. Danil keluar dari dalam rumah dengan maksud meminta bantuan, dan setelah Anak Saksi dan Sdr. Danil berada di teras rumah Anak Saksi dan Sdr. Danil langsung membuka pintu pagar teras yang saat itu masih dalam keadaan terkunci, lalu pada saat itu juga Terdakwa menghampiri Anak Saksi dan Sdr. Danil sambil berkata *"panggil dulu atta danil"*, selanjutnya Anak Saksi dan Sdr. Danil langsung menuju ke rumah Saksi Ida dan Suaminya yang bernama Sdr. Alim Bahri atau biasa dipanggil Atta yang tidak jauh dari rumah Anak Saksi, setibanya Anak Saksi dan Sdr. Danil di depan rumah Saksi Ida, selanjutnya Anak Saksi berdiri di depan rumah sementara Sdr. Danil mengetok pintu rumah Saksi Ida sambil berkata *"atta atta"*, dan saat itu Anak Saksi melihat Saksi Ida membuka pintu rumahnya sambil berkata *"kenapa kenapa mamamu"*, lalu dijawab *"digerek leher bapakku tante"*, lalu Anak Saksi kembali ke rumah, sementara Sdr. Danil masih berada di rumah Saksi Ida.

-Bahwa pada saat Anak Saksi kembali masuk ke dalam rumah, Anak Saksi melihat hanya ada Saudara Yohanis Toyo di dalam rumah dengan posisi sudah terlungkup di lantai dan sudah banyak darah berceceran disekitar lantai. Lalu Anak Saksi berjalan mendekati Saudara Yohanis Toyo dan Anak Saksi melihat Terdakwa dari arah kiri dapur muncul secara tiba tiba dan langsung memeluk Saudara Yohanis Toyo sambil berkata *"maaf yah nak, maafkan aku"*, selanjutnya Anak Saksi berusaha bertanya kepada Saudara Yohanis Toyo dengan berkata *"mak kenapa ini mak, kenapa"* namun saat itu Terdakwa tidak menjawab pertanyaan

Halaman 24 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi, lalu saat itu Anak Saksi melihat Saudara Yohanis Toyo seperti sedang menahan sakit dan masih dalam keadaan bernafas, sehingga Anak Saksi berusaha bertanya kepada Saudara Yohanis Toyo dengan berkata *"om yoyo, om yoyo kenapa"*, namun saat itu Saudara Yohanis Toyo sudah tidak bisa berbicara, melainkan hanya mengeram kesakitan, kemudian Anak Saksi berjalan lagi keraha depan rumah dan pada saat Anak Saksi berada didepan pintu kamar Anak Saksi, Anak Saksi teringat HP milik Anak Saksi, selanjutnya Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa yang saat itu masih berada didapur dengan berkata *"mak, dimana hp ku"* lalu Terdakwa menjawab *"tadi ku cas saja situ"*, lalu Anak Saksi macari HP milik Anak Saksi tersebut, namun Anak Saksi tidak menemukannya ditempat cas HP, lalu Anak Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa dengan berkata *"mak dimana, mama bilang dicas, manaa ada ini"* lalu dijawab *"nda tau lah nak"*, selanjutnya Anak Saksi langsung keluar lagi dari dalam rumah, dan pada saat itu Anak Saksi melihat situasi di depan rumah sudah ramai;

-Bahwa selang beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian dan langsung masuk ke dalam rumah dan membawa Saudara Yohanis Toyo keluar dari dalam rumah dengan dibantu masyarakat, sementara Terdakwa posisi masih berada di depan rumah, selanjutnya Saksi Ida menyuruh Anak Saksi bersama Adik Anak Saksi masuk ke dalam rumahnya, lalu pada saat Anak Saksi berdiri didepan pintu rumah Saksi Ida, Anak Saksi melihat petugas kepolisian dan beberapa orang membawa Saudara Yohanis Toyo pergi dan saat itu Terdakwa ikut mendampingi, lalu pada sekitar pukul 05.00 wita, Anak Saksi baru selesai sholat subuh di rumah Saksi Ida, lalu ada seseorang yang Anak Saksi ketahui bernama Bapak Imma datang ke rumah Saksi Ida dan berkata *"meninggal sudah bilang bapakmu"*.

-Bahwa pada saat Anak Saksi terbangun sekira pukul 02.30 WITA, Anak Saksi mendengar suara ribut lalu suara ribu tersebut berhenti dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak Saksi mendengar suara benturan yang sangat keras di dinding pembatas antara Kamar Anak Saksi dengan Terdakwa.

-Bahwa Saudara Yohanis Toyo sudah sekira 3 (tiga) tahun tinggal bersama dengan kami.

-Bahwa pada saat Anak Saksi melihat Saudara Yohanis Toyo dalam posisi terlungkup di lantai dapur dekat mesin cuci, saat ini Saudara

Halaman 25 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanis Toyo sudah tidak bergerak namun hanya ada suara seperti mengorok.

-Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi sempat bermalam selama 4 (empat) hari di Kantor Polsek Nunukan.

-Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi sempat bermimpi buruk dan bermimpi didatangi oleh Saudara Yohanis Toyo.

-Bahwa Anak Saksi tidak melihat atau mendengar tanda-tanda ada orang lain masuk ke dalam rumah pada saat kejadian tersebut, dikarenakan apabila ada seseorang yang datang atau berjalan di depan kamar Anak Saksi menuju ruang tamu pada saat itu, pasti akan terdengar karena rumah hanya terbuat dari kayu dan tripleks. Namun saat itu Anak Saksi hanya mendengar suara ribut dari arah kamar Terdakwa dan disusul dengan suara benturan keras ditembok.

-Bahwa sebelum tidur Anak Saksi melihat jika pakaian yang digunakan Terdakwa masih bersih tidak ada noda darah, namun ketika Saksi bangun sekira pukul 03.00 WITA, pakaian yang digunakan Terdakwa sudah banyak noda darah.

-Bahwa Anak Saksi mengetahui jika Saudara Yohanis Toyo bukan beragama Islam, karena Saudara Yohanis Toyo tidak pernah sholat tarawih.

-Bahwa benar foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah Jenazah Saudara Yohanis Toyo.

-Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penunttu Umum berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau milik Korban Yonahis Toyo dan 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu milik Korban Yonahis Toyo, adalah pakaian yang saat itu digunakan oleh Saudara Yohanis Toyo yang terdapat banyak noda darah.

-Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penunttu Umum berupa 1 (satu) Buah Paper Bag warna putih bertuliskan Pemda Nunukan milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Unit Laptop merek ACER warna hitam lengkap dengan cas dan mouse milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Unit Hp merek SAMSUNG type lipat warna hitam milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Buah Headset warna putih milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA MIO SOUL GT warna Merah Putih dengan Nomor Polisi KU-2927-NU milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Pasang Sandal Merek EIGER warna Hitam milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Buah Helm Merek KYT wama Hitam milik Korban

Halaman 26 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yonahis Toyo dan 1 (satu) Lembar celana Panjang warna Coklat milik Saudara Yohanis Toyo adalah barang-barang milik Saudara Yohanis Toyo yang berada di rumah Anak Saksi.

-Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntu Umum berupa 5 (lima) Buah bantal berbagai bentuk dan ukuran, 1 (satu) Buah Ambal warna Biru, 1 (satu) Lembar Selimut (Bed Cover) warna Putih, 1 (satu) Lembar Selimut warna Biru, 1 (satu) Buah Gorden Pintu warna Biru, 1 (satu) Buah Toples yang berisi Biskuit, 1 (satu) Buah Cangkir Stainless adalah barang-barang yang berada di dalam Kamar Terdakwa dan Saudara Yohanis Toyo yang terdapat banyak noda darah.

-Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntu Umum berupa 1 (satu) Lembar Baju Tidur Jenis Lingeri warna Hijau Toska adalah baju tidur yang digunakan oleh Terdakwa yang terdapat banyak noda darah;

-Bahwa benar barang yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna HIJAU dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17.5 cm, 1 (satu) Buah Tempat penyimpanan sendok warna Ungu, 1 (satu) Buah Mangkok Plastik warna Merah Muda adalah barang-barang yang berada di dalam dapur rumah Anak Saksi, dimana pisau tersebut tersimpan di tempat penyimpanan sendok warna ungu dan mangkok plastik warna merah muda adalah tempat Terdakwa menyuci pisau tersebut.

-Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi David Edi Supriono Als David A.D. Gabriel Tuen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Yohanis Toyo yakni merupakan kakak kandung Saksi;

-Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan peristiwa pembunuhan tersebut terjadi, namun Saksi baru mengetahuinya setelah didatangi oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WITA.

-Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi sedang tidur di rumah yang beralamat di Jalan Pembangunan RT. 10, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian rumah Saksi didatangi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh beberapa orang anggota kepolisian yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Saudara Yohanis Toyo telah menjadi korban pembunuhan. Selanjutnya, petugas kepolisian memperlihatkan foto dari Saudara Yohanis Toyo yang sudah dalam keadaan meninggal dunia sehingga Saksi bergegas pergi ke RSUD Nunukan untuk melihat kondisi mayat Saudara Yohanis Toyo.

- Bahwa Saksi tidak masuk dan melihat ke dalam kamar mayat RSUD Nunukan, melainkan Saksi baru melihat mayat Saudara Yohanis Toyo ketika sudah berada di rumah.

- Bahwa pada saat Saksi memandikan mayat Saudara Yohanis Toyo, Saksi melihat terdapat 2 (dua) luka pada tubuh Saudara Yohanis Toyo yakni luka tusuk pada bagian tengah leher depan dan luka sobek pada bagian dada Saudara Yohanis Toyo.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Yohanis Toyo belum pernah menikah dan tidak memiliki anak.

- Bahwa Saksi dan Saudara Yohanis Toyo tidak tinggal serumah, namun Saudara Yohanis Toyo setiap harinya datang ke rumah Saksi untuk makan karena Saksi masih tinggal dengan orang tua.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Yohanis Toyo tidak memiliki musuh ataupun seseorang yang tidak suka / senang terhadap dirinya.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Hijau dan 1 (satu) Lembar Celana dalam warna Abu-abu adalah milik Saudara Yohanis Toyo.

- Bahwa benar foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah Jenazah Saudara Yohanis Toyo.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Buah Paper Bag warna putih bertuliskan Pemda Nunukan milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Unit Laptop merek ACER warna hitam lengkap dengan cas dan mouse milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Unit Hp merek SAMSUNG type lipat warna hitam milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Buah Headset warna putih milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA MIO SOUL GT warna Merah Putih dengan Nomor Polisi KU-2927-NU milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Pasang Sandal Merek EIGER warna Hitam milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Buah Helm Merek KYT warna Hitam milik Korban Yonahis Toyo dan 1 (satu) Lembar celana Panjang warna Coklat milik

Halaman 28 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saudara Yohanis Toyo adalah barang-barang milik Saudara Yohanis Toyo yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa.

-Bahwa Saksi merasa sangat keberatan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga menyebabkan Saudara Yohanis Toyo meninggal dunia.

-Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Aida Farida Als Ida Binti Andi Patonga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk didengar keterangannya di persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena telah membunuh Saudara Yohanis Toyo, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WITA, di sebuah rumah di Jalan Tanjung RT.12, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan.
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Sdr. Yohanis Toyo.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, saat itu Saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tanjung RT.24, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, sekira pukul 03.00 WITA, Saksi diberitahu oleh Sdr. Danil dengan berkata "*tante -tante bapakku digerek*" dan Terdakwa juga mendatangi Saksi dengan berkata "*eta tolong lakiku, tolong lakiku dipotong tidak ada yang mau tolong aku*";
- Bahwa hal lain yang disampaikan Terdakwa saat itu bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui jendela, namun saat menunjukkan jendela rumah Terdakwa, Saksi melihat jendela rumah tersebut dalam keadaan tertutup.
- Bahwa keadaan Terdakwa saat datang ke rumah Saksi yakni mengenakan baju tidur dan dalam keadaan berlumuran darah.
- Bahwa selanjutnya Saksi segera pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Tanjung RT.12, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, bersama dengan Sdr. Danil dan Terdakwa.
- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah Terdakwa, Saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, lampu pada rumah tersebut juga dalam keadaan menyala, selanjutnya Saksi melihat ada ceceran darah di depan kamar Terdakwa dan juga ada ceceran darah pada lantai kamar serta kasur pada kamar tersebut.



- Bahwa Saksi juga melihat terdapat ceceran darah di depan kamar Terdakwa dan juga ada ceceran darah pada lantai kamar serta kasur pada kamar tersebut, saat itu Saksi juga melihat seorang laki-laki terbaring di dapur dekat mesin cuci memakai pakaian kaos lengan panjang dan bercelana dalam terlihat terbaring miring ke kiri sambil tangan kanannya memegang bagian lehernya yang mengeluarkan darah sambil mengeluarkan bunyi seperti orang tidur mendengkur.
- Bahwa setelah melihat grup WA RT.24, Saksi baru mengetahui bahwa laki-laki yang terbaring di rumah Terdakwa tersebut adalah Saudara Yohanis Toyo dan dalam keadaan sudah meninggal dunia.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Yohanis Toyo adalah seorang laki-laki yang tinggal bersama Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan sehingga Saudara Yohanis Toyo mengalami luka pada bagian leher hingga meninggal dunia, namun berdasarkan pengamatan Saksi luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam.
- Bahwa seingat Saksi, Saksi sudah hidup bertetangga dengan Terdakwa sejak lama, ketika Terdakwa masih bersama dengan suaminya yang bernama Sdr. Asri, dan selama ini Saksi tidak pernah mendengar keributan dari rumah Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal bersama suami dan ketiga anaknya di rumah Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, struktur bangunan rumah Terdakwa, pada bagian dinding depan terbuat dari bahan plywood dan dinding samping terbuat dari bahan kayu dan untuk kamarnya terbuat dari bahan plywood.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Lembar Baju Tidur Jenis Lingeri warna Hijau Toska adalah baju tidur yang digunakan oleh Terdakwa yang terdapat banyak noda darah;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Buah Paper Bag warna putih bertuliskan Pemda Nunukan milik Korban YONAHIS TOYO, 1 (satu) Unit Laptop merek ACER warna hitam lengkap dengan cas dan mouse milik Korban YONAHIS TOYO, 1 (satu) Unit Hp merek SAMSUNG type lipat warna hitam milik Korban YONAHIS TOYO dan 1 (satu) Buah Headset warna putih milik Korban



YONAHIS TOYO adalah barang-barang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi.

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Hastuti Als Mama Eni Binti Jama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk didengar keterangannya di persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena telah membunuh Saudara Yohanis Toyo, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA di sebuah rumah di Jalan Tanjung RT.12, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan.
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Saudara Yohanis Toyo, yang sepengetahuan Saksi merupakan suami dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut karena rumah Saksi tepat berada di sebelah kiri rumah Terdakwa, yang mana rumah Saksi dan Terdakwa hanya berbatasan tembok tripleks sehingga Terdakwa merupakan tetangga samping rumah Saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2024 sekira Pukul 22.00 WITA, pada saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tanjung RT.12, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, bersama dengan suami Saksi, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira 03.00 WITA, Saksi dan suami Saksi terbangun dari tidur dikarenakan pada saat itu Saksi mendengar teriakan Terdakwa meminta tolong yang berasal dari samping rumah Saksi dengan berteriak *"tolong tolong tolong, ada orang masuk di potong lehernya lakiku"*, setelah itu Saksi kembali mendengar Terdakwa mengetuk di dinding rumah Saksi sambil berteriak *"om om om"*, dan suami Saksi langsung menjawab *"kenapa"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ada orang masuk om, di potong lehernya lakiku"*.
- Bahwa tidak lama kemudian suami Saksi hendak membuka pintu rumah kami, namun Saksi langsung menarik tangan suami Saksi karena Saksi takut jika Suami Saksi juga menjadi korban, kemudian suami Saksi mengurungkan niat untuk membuka pintu rumah Saksi dan setelah beberapa saat, terdengar sudah banyak orang yang berada di depan rumah Saksi bersama dengan kepolisian sehingga suami Saksi memberanikan diri membuka pintu depan rumah;



- Bahwa tidak berselang lama, Saksi melihat beberapa anggota kepolisian dan beberapa warga mengangkat Saudara Yohanis Toyo menggunakan tandu dan dibawa ke RSUD Nunukan untuk dilakukan pertolongan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut, namun Saksi hanya mendengar suara teriakan Terdakwa dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Yohanis Toyo sudah dalam keadaan meninggal dunia karena saat itu sudah tidak bergerak.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Yohanis Toyo dikarenakan Saudara Yohanis Toyo hanya datang / pulang ke rumah Terdakwa pada malam hari dan kembali pergi pada pagi harinya, serta selalu menggunakan masker.
- Bahwa Saksi sudah tinggal di rumah Saksi yang berada di Jalan Tanjung RT.12, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, sejak tahun 2019 dan pada saat itu Terdakwa sudah terlebih dahulu tinggal di rumahnya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Yohanis Toyo sudah tinggal di rumah Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi hanya mendengar hanya ada langkah dari satu orang saja dan tidak ada langkah dari orang lain sehingga Saksi menyimpulkan bahwa langkah tersebut berasal dari langkah Terdakwa.
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa satu tembok dan tembok rumah tersebut terbuat dari tripleks sehingga aktifitas di dalam rumah Terdakwa pasti terdengar dari dalam rumah Saksi.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Ismail Bin H. Muh. Saleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar 03.00 WITA Terdakwa datang sendiri ke Polsek Nunukan untuk melaporkan tentang pembunuhan yang terjadi di rumahnya, namun saat itu Terdakwa mengaku jika ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya dan membunuh Saudara Yohanis Toyo.
- Bahwa Saksi mengevakuasi mayat Saudara Yohanis Toyo, Terdakwa dan 3 (tiga) orang Anaknya dari rumah yang ditempati Terdakwa di Jalan Tanjung RT. 12, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Halaman 32 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan dan meminta keterangan awal kepada para saksi termasuk Terdakwa dan Anak Saksi Nia, Saksi dan rekan merasa curiga dengan keterangan Terdakwa yang selalu berubah dimana salah satunya Anak Saksi Nia sempat memberitahukan kepada Saksi bahwa tidak melihat seorang yang telah melakukan perbuatan pembunuhan tersebut dan setelah ditanya berulang kali, Terdakwa kembali mengatakan bahwa dirinya melihat seorang tersebut adalah Sdr. Unding, kemudian setelah memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Unding, rekan Saksi tidak mendapatkan petunjuk bahwa Sdr. Unding adalah pelaku dari pembunuhan tersebut sehingga rekan Saksi kembali melakukan pendekatan terhadap Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa adalah orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap Saudara Yohanis Toyo, kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Polsek Nunukan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa dan Saudara Yohanis Toyo sudah berhubungan layaknya suami istri kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tinggal serumah, namun Saudara Yohanis Toyo selalu menolak jika Terdakwa meminta untuk dinikahi.
- Bahwa alasan Terdakwa membunuh Saudara Yohanis Toyo adalah karena sakit hati karena tidak kunjung dinikahi secara sah.
- Bahwa cara Terdakwa membunuh Saudara Yohanis Toyo yaitu dengan cara mengambil terlebih dahulu pisau yang berada di dapur rumahnya dan menghampiri Saudara Yohanis Toyo yang sedang berbaring / tidur di dalam kamar. Dan pada saat udah berada di samping Saudara Yohanis Toyo tersebut, Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah tepat mengenai bagian fatal leher dari Saudara Yohanis Toyo dimana Saudara Yohanis Toyo sempat mencoba melawan dengan mendorong Terdakwa ke arah tembok sehingga pisau yang menusuk leher Saudara Yohanis Toyo tercabut dan mengakibatkan pendarahan.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan sama sekali dan mengakui perbuatannya tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau milik Korban Yohanis Toyo dan 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu milik Korban Yohanis Toyo, adalah pakaian yang saat itu digunakan oleh Saudara Yohanis Toyo yang terdapat banyak noda darah.

Halaman 33 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Buah Paper Bag warna putih bertuliskan Pemda Nunukan milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Unit Laptop merek ACER warna hitam lengkap dengan cas dan mouse milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Unit Hp merek SAMSUNG type lipat warna hitam milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Buah Headset warna putih milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA MIO SOUL GT warna Merah Putih dengan Nomor Polisi KU-2927-NU milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Pasang Sandal Merek EIGER warna Hitam milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Buah Helm Merek KYT warna Hitam milik Korban Yonahis Toyo dan 1 (satu) Lembar celana Panjang warna Coklat milik Saudara Yohanis Toyo adalah barang-barang milik Saudara Yohanis Toyo yang berada di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 5 (lima) Buah bantal berbagai bentuk dan ukuran, 1 (satu) Buah Ambal warna Biru, 1 (satu) Lembar Selimut (Bed Cover) warna Putih, 1 (satu) Lembar Selimut warna Biru, 1 (satu) Buah Gorden Pintu warna Biru, 1 (satu) Buah Toples yang berisi Biskuit, 1 (satu) Buah Cangkir Stainless adalah barang-barang yang berada di dalam Kamar Terdakwa dan Saudara Yohanis Toyo yang terdapat banyak noda darah.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) Lembar Baju Tidur Jenis Lingeri warna Hijau Toska adalah baju tidur yang digunakan oleh Terdakwa yang terdapat banyak noda darah;
- Bahwa benar barang yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna HIJAU dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17.5 cm, 1 (satu) Buah Tempat penyimpanan sendok warna Ungu, 1 (satu) Buah Mangkok Plastik warna Merah Muda adalah barang-barang yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa, dimana pisau tersebut tersimpan di tempat penyimpanan sendok warna ungu dan mangkok plastik warna merah muda adalah tempat Terdakwa menyimpan pisau tersebut.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 34 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Ahli Dr. Grace Atun Putri Vebruari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli bekerja di RSUD JUSUF SK sejak November 2020-2021 sebagai dokter insternsip, lalu menjadi dokter umum RSP Sebuku Kab. Nunukan sejak Oktober 202 -2023, lalu menjadi dokter umum RSUD Nunukan Januari 2024 hingga saat ini.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah menjadi dokter umum di RSUD Nunukan yang memberikan pelayanan kesehatan termasuk melakukan visum jika diperlukan.
- Bahwa Ahli telah melakukan visum mayat diketahui bernama Saudara Yohanis Toyo.
- Bahwa pada saat sampai di RSUD Nunukan leher pasien di tutupi kain handuk berwarna putih dan basah oleh darah, di lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi tekanan darah namun tidak terukur, nadi tidak teraba, spo2 tidak terbaca, pemeriksaan reflek cahaya pupil mata kanan dan kiri midriasis total. Pasien di nyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan atau *dead on arrival* (DOA).
- Bahwa dari pemeriksaan jenazah, ditemukan beberapa luka terbuka akibat benda tajam yang kemungkinan akibat kekerasan dimana terdapat 2 (dua) buah luka dengan bentuk berbeda.
- Bahwa luka pertama ada pada bagian leher, dengan bentuk luka tusuk dengan dalam 4 (empat) sentimeter, dimana pada saat pemeriksaan pada luka tersebut masih mengeluarkan darah;
- Bahwa luka kedua ada pada bagian dada, dengan bentuk luka gores terbuka panjang satu setengah sentimeter.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan luar yang Ahli lakukan terhadap laki-laki yang bernama YOHANIS TOYO yang diduga menjadi korban pembunuhan, telah Ahli tuangkan dalam bentuk Surat Nomor : 016 / VR / RHS / RSUD–NNK / VII / 2024 dengan hasil sebagai berikut :
  - Kepala : Bentuk bulat simetris, rambut bergelombang berwarna hitam dan beruban panjang rata – rata lima belas sampai dua puluh.
  - Muka : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
  - Leher : Ditemukan luka tusuk dengan lebar satu sentimeter, diameter nol koma lima sentimeter dari dalam empat sentimeter serta memar, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar tiga sentimeter pada leher bagian depan.
  - Bahu : Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 35 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



- Dada : Ditemukan luka terbuka dengan panjang satu setengah sentimeter dan lebar setengah sentimeter pada dada kanan jenazah.
- Punggung : Ditemukan lebam mayat pada punggung atas dan bagian pinggang yang hilang dalam penekanan.
- Perut : Permukaan cembung, tinggi dengan permukaan dada sama. Pada daerah perut sebelah kanan atau kiri belum ada pemburukan. Tidak ada luka-luka ataupun memar.
- Kelamin : Jenis kelamin laki-laki, rambut kelamin hitam kering, panjang dua koma lima sentimeter. Pada sengsama tidak keluar cairan
- Extremitas atas : Terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter dan lebar satu sentimeter pada pergelangan tangan kiri. Terdapat kaku mayat yang sukar dilawan. Pada lengan kanan tidak ditemukan kelainan, kaku mayat sukar dilawan.
- Extremitas bawah : Terdapat luka lecet dengan panjang satu koma lima sentimeter dan diameter nol koma dua sentimeter pada paha kanan sisi bagian dalam dan kaku mayat sulit di lawan. Pada kaki kiri tidak didapatkan kelainan dan kaku mayat sulit dilawan.
- Kesimpulan :
  - Jenazah laki – laki umur empat puluh empat tahun panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang
  - Terdapat luka tusuk pada leher bagian depan akibat kekerasan benda tajam
  - Terdapat luka memar pada leher bagian depan
  - Terdapat luka terbuka pada bagian dada kanan akibat benda tajam
  - Terdapat luka lecet pada paha bagian dalam kanan
  - Saat kematian diperkirakan lebih dari dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa dari gambaran luka yang ditemukan pada tubuh Saudara Yohanis Toyo tidak didapatkan jembatan jaringan tepi luka tajam dan rata, dapat disimpulkan luka akibat senjata tajam.
- Bahwa luka tusuk pada bagian leher menyebabkan pendarahan aktif dan bila dibiarkan dalam waktu lama dapat membuat seseorang jatuh dalam kondisi syok *hamoragik* yang dapat mengancam nyawa. Namun



untuk mengetahui penyebab pasti matinya Saudara Yohanis Toyo belum dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/ outopsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge*, Ahli, maupun alat bukti lainnya, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikam/menusuk Saudara Yohanis Toyo dengan menggunakan pisau, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA, di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Tanjung, RT.12, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dengan Saudara Yohanis Toyo yang merupakan pacar Terdakwa pada Bulan Agustus Tahun 2021, namun Saudara Yohanis Toyo hanya tinggal di rumah Terdakwa pada malam hari saja sejak bulan Oktober Tahun 2021 atau sudah sekira 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak awal berhubungan pada tahun 2021, Terdakwa selalu meminta ingin dikenalkan dengan keluarga Saudara Yohanis Toyo, namun Saudara Yohanis Toyo tidak mau / selalu menolak sehingga Terdakwa dan Saudara Yohanis Toyo sering bertengkar karena hal tersebut yang menyebabkan Terdakwa merasa marah dan kecewa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saudara Yohanis Toyo.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WITA, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Tanjung RT.12, Kel. Nunukan Barat, dan tidak lama dari itu datang Saudara Yohanis Toyo ke rumah Terdakwa sambil mengetuk pintu depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu depan rumah Terdakwa yang membuat Saudara Yohanis Toyo langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian pada saat Saudara Yohanis Toyo masuk ke dalam rumah, Saudara Yohanis Toyo langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan langsung memakan biskuit dan meminum teh yang sebelumnya telah Terdakwa sediakan dan Terdakwa langsung masuk ke dalam dapur Terdakwa untuk memasak mie instan dan membawa mie instan tersebut ke dalam kamar dan duduk di depan Saudara Yohanis Toyo sambil berbicara dengan Saudara Yohanis Toyo yang mana Saudara Yohanis Toyo pada saat itu sempat mengatakan "KOK MALAM INI KAMU LAIN SEKALI".

Halaman 37 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar perkataan Saudara Yohanis Toyo tersebut Terdakwa merasa malu sambil tersenyum. Setelah Terdakwa selesai makan dan Saudara Yohanis Toyo juga selesai meminum teh hangat yang Terdakwa sediakan, Saudara Yohanis Toyo langsung membuka laptop miliknya dan menggunakan laptop tersebut (bekerja) yang mana Terdakwa langsung mengangkat piring yang Terdakwa gunakan pada saat itu kedalam dapur untuk Terdakwa bersihkan (cuci). Setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan Terdakwa langsung berbaring (sambil memainkan hp miliknya) di belakang Saudara Yohanis Toyo yang sedang bermain laptop dan menghadap ke arah dinding kamar.

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa melihat Saudara Yohanis Toyo mematikan laptopnya dan langsung berbaring dan tidur menghadap ke sebelah kanan (berhadapan dengan Terdakwa). melihat Saudara Yohanis Toyo sudah tidur, Terdakwa langsung bangun dari tempat tidur Terdakwa, kemudian langsung keluar dari kamar untuk membersihkan rumah Terdakwa dan mengecek pintu rumah Terdakwa (mengunci) pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar ke 3 (tiga) anak Terdakwa yang sedang tidur dan langsung mengambil hp anak Terdakwa, mengisi baterainya dan meletakkan di lantai yang berada di depan kamar tidur anak-anak Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa dan berbaring di samping kanan Saudara Yohanis Toyo dengan membelakangi Saudara Yohanis Toyo (menghadap ke arah dinding kamar).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa terbangun dari tidur dan melihat Saudara Yohanis Toyo sedang duduk meminum teh sambil memakan biskuit. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung duduk di depan Saudara Yohanis Toyo dan membicarakan status hubungan Terdakwa dengan Saudara Yohanis Toyo, lalu Terdakwa berkata "*kenapa kamu tidak perkenalkan dengan orang tuamu, kapan kamu nikahi*", kemudian dijawab Saudara Yohanis Toyo sambil berkata "*tidak apa apa itu*". Selanjutnya Terdakwa kembali bertanya dengan nada besar "*tidak apa adanya, sampai kapan begini terus*" dan berujung dengan adu mulut, lalu Saudara Yohanis Toyo langsung berbaring menghiraukan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa semakin merasa marah dan tidak puas atau kecewa atas sikap Saudara Yohanis Toyo dan muncul niat Terdakwa untuk membunuh Saudara Yohanis Toyo;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA, ketika Saudara Yohanis Toyo sudah dalam posisi tertidur, Terdakwa langsung berdiri dan pergi ke

Halaman 38 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk





arah dapur untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna HIJAU dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17,5 Cm yang terletak di dalam sebuah tempat sendok yang di gantung di tembok dapur, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan menghampiri Saudara Yohanis Toyo yang sedang tertidur menghadap sebelah kanan yang mana pada saat itu Terdakwa langsung berjongkong di sebelah kanan Saudara Yohanis Toyo atau di depan kepala dari Saudara Yohanis Toyo sambil memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang mana posisi pisau tersebut Terdakwa pegang / genggam dengan arah mata / ujung pisau berada / mengarah ke bawah dengan posisi menusuk agar memudahkan Terdakwa untuk menusuk leher Saudara Yohanis Toyo tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut di bagian tengah leher dari Saudara Yohanis Toyo sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saudara Yohanis Toyo langsung terbangun dan mendorong badan Terdakwa menggunakan kedua tangannya ke arah tembok sehingga membuat tubuh Terdakwa mengenai tembok dan terduduk ke arah belakang dan pisau yang semula tertancap di leher Saudara Yohanis Toyo ikut tercabut, namun masih di dalam genggamannya Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut ke arah badan Saudara Yohanis Toyo dan mengenai dada sebelah kanan dari Saudara Yohanis Toyo. Setelah itu Saudara Yohanis Toyo berusaha keluar dari kamar dan menuju ke arah dapur sehingga Terdakwa merasa takut dan ikut keluar sambil membanting pintu kamar dan menuju ke depan rumah untuk melarikan diri.

- Bahwa setelah membuka pintu depan rumah Terdakwa, Terdakwa merasa bimbang sehingga Terdakwa kembali ke dalam rumah untuk mengambil celana milik Terdakwa yang Terdakwa gantung di atas jemuran yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa sambil berteriak "*tolong tolong tolong, ada orang masuk di potong lehernya lakiku*". Namun pada saat ingin masuk kembali ke dalam rumah, Terdakwa melihat Anak Saksi Nia dan Sdr. Danil sudah bangun sehingga Terdakwa kembali berteriak "*darimana kamu masuk, pergi kamu*" (sambil menunjuk nunjuk ke arah pintu depan rumah Terdakwa). Setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam rumah Terdakwa dan Setelah berhasil mengambil celana milik Terdakwa, Terdakwa mengetok dinding rumah Terdakwa sambil berteriak "*om om om*" dan dijawab oleh tetangga Terdakwa dengan berkata "*kenapa*" (berteriak) sehingga Terdakwa kembali menjawab sambil berteriak "*ada orang masuk om, di potong*".



*lehernya lakiku*” namun pada saat itu tetangga Terdakwa tersebut sudah tidak menjawab pertanyaan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil HP milik anak Terdakwa yang sebelum tidur Terdakwa cas di depan kamar anak Terdakwa tersebut yang mana pada saat itu juga Terdakwa melihat kedua anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi Nia dan Sdr. Danil keluar kedepan rumah Terdakwa sambil meminta tolong kepada tetangga Terdakwa.

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan HP milik anak Terdakwa, Terdakwa langsung berlari ke depan rumah Terdakwa karena ingin melarikan diri. Namun pada saat Terdakwa berada di depan rumah, Terdakwa melihat sudah ada beberapa warga sehingga Terdakwa takut ketahuan dan membuat Terdakwa langsung menyimpan HP milik anak Terdakwa di teras rumah Terdakwa dan menyimpan celana milik Terdakwa di depan pintu pagar rumah Terdakwa tepatnya di atas sandal milik Terdakwa dengan tujuan untuk membuat cerita seolah-olah ada orang yang masuk kedalam rumah untuk melakukan pencurian dan Terdakwa juga sempat meneriaki Anak Saksi Nia dan Sdr. Danil dengan berkata *“panggil dulu atta danil”* dan setelahnya Terdakwa kembali masuk kedalam rumah Terdakwa sambil berteriak *“tolong tolong tolong”* dan pada saat itu Terdakwa langsung menuju ke dapur yang mana pada saat itu juga Terdakwa melihat Saudara Yohanis Toyo sudah terkapar di daerah dapur.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di dapur, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk leher Saudara Yohanis Toyo, kemudian Terdakwa langsung menyimpan kembali pisau tersebut di tempatnya kembali. Setelah itu Terdakwa mendengar Anak Saksi Nia kembali dan menuju ke arah dapur sehingga Terdakwa langsung bergegas menghampiri Saudara Yohanis Toyo dan langsung memeluknya dari belakang sambil berkata *“maaf yah sayang, maafkan aku”*, sambil tangan kanan Terdakwa menggenggam tangan kanan Saudara Yohanis Toyo, yang mana Terdakwa sangat ketakutan dan merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa sempat mendengar Anak Saksi Nia berkata *“mak kenapa ini mak, kenapa”*, namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Anak Saksi Nia yang sedang berada di depan kamarnya dan tidak lama dari itu Anak Saksi Nia berkata *“mak, dimana hp ku”* lalu Terdakwa menjawab *“tadi ku cas saja situ”*, dan tidak lama kemudian Anak Saksi Nia kembali bertanya *“mak dimana, mama bilang dicas, manaa ada Ini”* lalu Terdakwa jawab *“nda tau lah*

Halaman 40 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



*nak, hilang semua hp, diambil semua".* Setelah itu Terdakwa kembali kedepan rumah Terdakwa sambil berteriak "*tolong tolong tolong*" yang mana pada saat itu Saksi Ida datang menghampiri Terdakwa dan masuk ke lorong pintu depan rumah Terdakwa dan melihat Saudara Yohanis Toyo tergeletak dari kejauhan sambil berkata "*kenapa itu lakimu*", namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan dari Saksi Ida sehingga Saksi Ida langsung keluar dari rumah Terdakwa dan kembali ke rumahnya. Setelah itu Terdakwa juga keluar dari rumah Terdakwa sambil berpura-pura menangis dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian.

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa anggota kepolisian datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan pengecekan, Terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah untuk mengambil daster bersih milik Terdakwa yang tidak terkena darah lalu Terdakwa berganti pakaian, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan mengambil laptop milik Saudara Yohanis Toyo yang berada di kamar Terdakwa dan pergi ke depan rumah Terdakwa menyerahkan laptop tersebut kepada Saksi Ida, kemudian Terdakwa diminta anggota kepolisian untuk mendampingi Saudara Yohanis Toyo ke RSUD Nunukan dan sesampainya di RSUD Nunukan, Terdakwa disampaikan oleh petugas rumah sakit jika Saudara Yohanis Toyo sudah meninggal dunia, kemudian jenazah dari Saudara Yohanis Toyo ke kamar mayat RSUD Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh dari Saudara Yohanis Toyo dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh Saudara Yohanis Toyo, Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Nunukan oleh beberapa petugas kepolisian untuk dimintai keterangan.
- Bahwa sebelumnya pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Saksi oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar / salah karena takut ditangkap polisi dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menjadi alasan/ motif Terdakwa menikam/menusuk Saudara Yohanis Toyo adalah Terdakwa merasa sakit hati dikarenakan sebelumnya Terdakwa sempat meminta kembali kepada Saudara Yohanis Toyo agar Terdakwa dipertemukan / dikenalkan kepada keluarga dari Saudara Yohanis Toyo, namun pada saat itu Saudara Yohanis Toyo tetap tidak ingin mempertemukan / mengenalkan Terdakwa dengan keluarganya;
- Bahwa niat Terdakwa untuk menikam/menusuk Saudara Yohanis Toyo muncul pada saat Terdakwa bertengkar dengan Saudara Yohanis Toyo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa memilih 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna HIJAU dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17,5 cm yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa di dalam sebuah tempat sendok yang di gantung di tembok dapur rumah Terdakwa, meskipun di dalam dapur Terdakwa terdapat banyak pisau dikarenakan hanya pisau tersebut yang ujung mata pisaunya tajam karena sebelumnya sempat diasah oleh Saudara Yohanis Toyo sehingga mempermudah Terdakwa untuk menusuk Saudara Yohanis Toyo.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan menggunakan pisau terhadap Saudara Yohanis Toyo, Terdakwa mengayunkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Terdakwa hanya berdua saja bersama dengan Saudara Yohanis Toyo di dalam kamar.
- Bahwa pada saat Terdakwa mencoba kembali menusukkan pisau tersebut ke arah leher Saudara Yohanis Toyo pisau tersebut justru menggores dada sebelah kanan dari Saudara Yohanis Toyo karena Saudara Yohanis Toyo saat itu berusaha membela diri.
- Bahwa alasan Terdakwa mencuci pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk leher Saudara Yohanis Toyo yaitu agar tidak ketahuan jika Terdakwal yang telah menusuknya.
- Bahwa jarak letak kamar Terdakwa bersebelahan dengan kamar anak Terdakwa yang hanya terbatas tripleks.
- Bahwa jarak dari kamar Terdakwa dengan dapur tempat Terdakwa mengambil pisau tersebut sekitar 8 (delapan) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter, yang perkiraan Terdakwa dari kamar menuju dapur hanya berkisaran 2 (dua) Menitan dikarenakan kamar Terdakwa bersampingan langsung dengan dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Buah Paper Bag warna putih bertuliskan Pemda Nunukan milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Unit Laptop merek ACER warna hitam lengkap dengan cas dan mouse milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Unit Hp merek SAMSUNG type lipat warna hitam milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Buah Headset warna putih milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA MIO SOUL GT warna Merah Putih dengan Nomor Polisi KU-2927-NU milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Pasang Sandal Merek EIGER warna Hitam milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Buah Helm Merek KYT

Halaman 42 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Hitam milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Lembar celana Panjang warna Coklat milik Saudara Yohanis Toyo, 1 (satu) Lembar Handuk warna Merah Muda, 5 (lima) Buah bantal berbagai bentuk dan ukuran, 1 (satu) Buah Ambal warna Biru, 1 (satu) Lembar Selimut (Bed Cover) warna Putih, 1 (satu) Lembar Selimut warna Biru, 1 (satu) Buah Gorden Pintu warna Biru, 1 (satu) Buah Toples yang berisi Biskuit, 1 (satu) Buah Cangkir Stainless, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna Biru, 1 (satu) Pasang Sandal merek VEIDUS warna Hitam, 1 (satu) Lembar Baju Tidur Jenis Lingeri warna Hijau Toska, 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna HIJAU dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17.5 cm, 1 (satu) Buah Tempat penyimpanan sendok warna Ungu, 1 (satu) Buah Mangkok Plastik warna Merah Muda, 1 (satu) Buah Tempat penampungan air yang terbuat dari Jergen / geleng warna putih, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan.

- Bahwa Terdakwa pada saat menjalin hubungan tinggal bersama dengan Saudara Yohanis Toyo, Terdakwa sedang dalam ikatan menikah siri dengan Sdr. Darwis M Als Darwis.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana. Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:
- Visum Et Repertum No.: 016/VR/RHS/RSUD-NNK/VII/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Nunukan, yang ditandatangani oleh dr. GRACE ATUN PUTRI, diketahui pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 07.15 WITA, bertempat di Instalasi Gawat Darurat RSUD Kab. Nunukan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki An. Tn. YOHANIS TOYO, dengan kesimpulan Jenazah laki-laki umur empat puluh empat tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh lima kilogram warna kulit sawo matang; Terdapat luka tusuk pada leher bagian depan akibat kekerasan benda tajam; Terdapat luka memar pada leher bagian depan; Terdapat luka terbuka pada dada kanan akibat benda tajam; Terdapat luka lecet pada paha bagian dalam kanan; Saat kematian diperkirakan lebih dari dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Surat Keterangan Dokter Psikiatri No.: B/287/SKKJ/RSUD-005.2.3/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Nunukan, yang ditandatangani oleh dr. H. ADY IRWANSYAH, A. Sp.KJ, diketahui pada tanggal 19 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa BAHDANIAR Als EMI Binti MUHAMMAD IDRIS, dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda/ gejala

Halaman 43 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk





gangguan jiwa yang bermakna dan mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau milik Korban YONAHIS TOYO;
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu milik Korban YONAHIS TOYO;
3. 1 (satu) Buah Paper Bag warna putih bertuliskan Pemda Nunukan milik Korban YONAHIS TOYO.
4. 1 (satu) Unit Laptop merek ACER warna hitam lengkap dengan cas dan mouse milik Korban YONAHIS TOYO;
5. 1 (satu) Unit Hp merek SAMSUNG type lipat warna hitam milik Korban YONAHIS TOYO;
6. 1 (satu) Buah Headset warna putih milik Korban YONAHIS TOYO;
7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA MIO SOUL GT warna Merah Putih dengan Nomor Polisi KU-2927-NU milik Korban YONAHIS TOYO;
8. 1 (satu) Pasang Sendal Merek EIGER warna Hitam milik Korban YONAHIS TOYO;
9. 1 (satu) Buah Helm Merek KYT warna Hitam milik Korban YONAHIS TOYO
10. 1 (satu) Lembar celana Panjang warna Coklat milik Saudara Yohanis Toyo;
11. 1 (satu) Lembar Handuk warna Merah Muda;
12. 5 (lima) Buah bantal berbagai bentuk dan ukuran;
13. 1 (satu) Buah Ambal warna Biru;
14. 1 (satu) Lembar Selimut (Bed Cover) warna Putih;
15. 1 (satu) Lembar Selimut warna Biru;
16. 1 (satu) Buah Gorden Pintu warna Biru;
17. 1 (satu) Buah Toples yang berisi Biskuit;
18. 1 (satu) Buah Cangkir Stainless;
19. 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna Biru;
20. 1 (satu) Pasang Sendal merek VEIDUS warna Hitam;
21. 1 (satu) Lembar Baju Tidur Jenis Lingeri warna Hijau Toska;
22. 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna HIJAU dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17.5 cm;



23. 1 (satu) Buah Tempat penyimpanan sendok warna Ungu;
24. 1 (satu) Buah Mangkok Plastik warna Merah Muda;
25. 1 (satu) Buah Tempat penampungan air yang terbuat dari Jeren / geleng warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menikam/menusuk Saudara Yohanis Toyo dengan menggunakan pisau, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA, di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Tanjung, RT.12, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali berkenalan dengan Saudara Yohanis Toyo yang merupakan pacar Terdakwa pada Bulan Agustus Tahun 2021, namun Saudara Yohanis Toyo hanya tinggal di rumah Terdakwa pada malam hari saja sejak bulan Oktober Tahun 2021 atau sudah sekira 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar sejak awal berhubungan pada tahun 2021, Terdakwa selalu meminta ingin dikenalkan dengan keluarga Saudara Yohanis Toyo, namun Saudara Yohanis Toyo tidak mau / selalu menolak sehingga Terdakwa dan Saudara Yohanis Toyo sering bertengkar karena hal tersebut yang menyebabkan Terdakwa merasa marah dan kecewa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saudara Yohanis Toyo.
- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa terbangun dari tidur dan melihat Saudara Yohanis Toyo sedang duduk meminum teh sambil memakan biskuit. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung duduk di depan Saudara Yohanis Toyo dan membicarakan status hubungan Terdakwa dengan Saudara Yohanis Toyo, lalu Terdakwa berkata "*kenapa kamu tidak perkenalkan dengan orang tuamu, kapan kamu nikahi*", kemudian dijawab Saudara Yohanis Toyo sambil berkata "*tidak apa apa itu*". Selanjutnya Terdakwa kembali bertanya dengan nada besar "*tidak apa apanya, sampai kapan begini terus*" dan berujung dengan adu mulut, lalu Saudara Yohanis Toyo langsung berbaring menghiraukan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa semakin merasa marah dan tidak puas atau kecewa atas sikap Saudara Yohanis Toyo dan muncul niat Terdakwa untuk membunuh Saudara Yohanis Toyo;



- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA, ketika Saudara Yohanis Toyo sudah dalam posisi tertidur, Terdakwa langsung berdiri dan pergi ke arah dapur untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna HIJAU dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17,5 Cm yang terletak di dalam sebuah tempat sendok yang di gantung di tembok dapur, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan menghampiri Saudara Yohanis Toyo yang sedang tertidur menghadap sebelah kanan yang mana pada saat itu Terdakwa langsung berjongkong di sebelah kanan Saudara Yohanis Toyo atau di depan kepala dari Saudara Yohanis Toyo sambil memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang mana posisi pisau tersebut Terdakwa pegang / genggam dengan arah mata / ujung pisau berada / mengarah ke bawah dengan posisi menusuk agar memudahkan Terdakwa untuk menusuk leher Saudara Yohanis Toyo tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut di bagian tengah leher dari Saudara Yohanis Toyo sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saudara Yohanis Toyo langsung terbangun dan mendorong badan Terdakwa menggunakan kedua tangannya ke arah tembok sehingga membuat tubuh Terdakwa mengenai tembok dan terduduk ke arah belakang dan pisau yang semula tertancap di leher Saudara Yohanis Toyo ikut tercabut, namun masih di dalam genggamannya Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut ke arah badan Saudara Yohanis Toyo dan mengenai dada sebelah kanan dari Saudara Yohanis Toyo. Setelah itu Saudara Yohanis Toyo berusaha keluar dari kamar dan menuju ke arah dapur sehingga Terdakwa merasa takut dan ikut keluar sambil membanting pintu kamar dan menuju ke depan rumah untuk melarikan diri.
- Bahwa benar setelah membuka pintu depan rumah Terdakwa, Terdakwa merasa bimbang sehingga Terdakwa kembali ke dalam rumah untuk mengambil celana milik Terdakwa yang Terdakwa gantung di atas jemuran yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa sambil berteriak "*tolong tolong tolong, ada orang masuk di potong lehernya lakiku*". Namun pada saat ingin masuk kembali ke dalam rumah, Terdakwa melihat Anak Saksi Nia dan Sdr. Danil sudah bangun sehingga Terdakwa kembali berteriak "*darimana kamu masuk, pergi kamu*" (sambil menunjuk nunjuk ke arah pintu depan rumah Terdakwa). Setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam

Halaman 46 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



rumah Terdakwa dan Setelah berhasil mengambil celana milik Terdakwa, Terdakwa mengetok dinding rumah Terdakwa sambil berteriak *"om om om"* dan dijawab oleh tetangga Terdakwa dengan berkata *"kenapa"* (berteriak) sehingga Terdakwa kembali menjawab sambil berteriak *"ada orang masuk om, di potong lehernya lakiku"* namun pada saat itu tetangga Terdakwa tersebut sudah tidak menjawab pertanyaan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil HP milik anak Terdakwa yang sebelum tidur Terdakwa cas di depan kamar anak Terdakwa tersebut yang mana pada saat itu juga Terdakwa melihat kedua anak Terdakwa yang bernama Anak Saksi Nia dan Sdr. Danil keluar kedepan rumah Terdakwa sambil meminta tolong kepada tetangga Terdakwa.

- Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan HP milik anak Terdakwa, Terdakwa langsung berlari ke depan rumah Terdakwa karena ingin melarikan diri. Namun pada saat Terdakwa berada di depan rumah, Terdakwa melihat sudah ada beberapa warga sehingga Terdakwa takut ketahuan dan membuat Terdakwa langsung menyimpan HP milik anak Terdakwa di teras rumah Terdakwa dan menyimpan celana milik Terdakwa di depan pintu pagar rumah Terdakwa tepatnya di atas sandal milik Terdakwa dengan tujuan untuk membuat cerita seolah-olah ada orang yang masuk kedalam rumah untuk melakukan pencurian dan Terdakwa juga sempat meneriaki Anak Saksi Nia dan Sdr. Danil dengan berkata *"panggil dulu atta danil"* dan setelahnya Terdakwa kembali masuk kedalam rumah Terdakwa sambil berteriak *"tolong tolong tolong"* dan pada saat itu Terdakwa langsung menuju ke dapur yang mana pada saat itu juga Terdakwa melihat Saudara Yohanis Toyo sudah terkapar di daerah dapur.

- Bahwa benar sesampainya Terdakwa di dapur, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk leher Saudara Yohanis Toyo, kemudian Terdakwa langsung menyimpan kembali pisau tersebut di tempatnya kembali. Setelah itu Terdakwa mendengar Anak Saksi Nia kembali dan menuju ke arah dapur sehingga Terdakwa langsung bergegas menghampiri Saudara Yohanis Toyo dan langsung memeluknya dari belakang sambil berkata *"maaf yah sayang, maafkan aku"*, yang mana Terdakwa sangat ketakutan dan merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut, sambil tangan kanan Terdakwa menggenggam tangan kanan Saudara Yohanis Toyo dan Terdakwa sempat mendengar Anak Saksi Nia berkata *"mak kenapa ini mak, kenapa"*, namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Halaman 47 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Anak Saksi Nia yang sedang berada di depan kamarnya dan tidak lama dari itu Anak Saksi Nia berkata *"mak, dimana hp ku"* lalu Terdakwa menjawab *"tadi ku cas saja situ"*, dan tidak lama kemudian Anak Saksi Nia kembali bertanya *"mak dimana, mama bilang dicas, manaa ada Ini"* lalu Terdakwa jawab *"nda tau lah nak, hilang semua hp, diambil semua"*. Setelah itu Terdakwa kembali kedepan rumah Terdakwa sambil berteriak *"tolong tolong tolong"* yang mana pada saat itu Saksi Ida datang menghampiri Terdakwa dan masuk ke lorong pintu depan rumah Terdakwa dan melihat Saudara Yohanis Toyo tergeletak dari kejauhan sambil berkata *"kenapa itu lakimu"*, namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan dari Saksi Ida sehingga Saksi Ida langsung keluar dari rumah Terdakwa dan kembali ke rumahnya. Setelah itu Terdakwa juga keluar dari rumah Terdakwa sambil berpura-pura menangis dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian.
- Bahwa benar selanjutnya setelah beberapa anggota kepolisian datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan pengecekan, Terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah untuk mengambil daster bersih milik Terdakwa yang tidak terkena darah lalu Terdakwa berganti pakaian, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan mengambil laptop milik Saudara Yohanis Toyo yang berada di kamar Terdakwa dan pergi ke depan rumah Terdakwa menyerahkan laptop tersebut kepada Saksi Ida, kemudian Terdakwa diminta anggota kepolisian untuk mendampingi Saudara Yohanis Toyo ke RSUD Nunukan dan sesampainya di RSUD Nunukan, Terdakwa disampaikan oleh petugas rumah sakit jika Saudara Yohanis Toyo sudah meninggal dunia, kemudian jenazah dari Saudara Yohanis Toyo ke kamar mayat RSUD Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh dari Saudara Yohanis Toyo dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh Saudara Yohanis Toyo, Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Nunukan oleh beberapa petugas kepolisian untuk dimintai keterangan.
- Bahwa benar sebelumnya pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Saksi oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar / salah karena takut ditangkap polisi dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;.
- Bahwa benar yang menjadi alasan/ motif Terdakwa menikam/menusuk Saudara Yohanis Toyo adalah Terdakwa merasa sakit hati dikarenakan





sebelumnya Terdakwa sempat meminta kembali kepada Saudara Yohanis Toyo agar Terdakwa dipertemukan / dikenalkan kepada keluarga dari Saudara Yohanis Toyo, namun pada saat itu Saudara Yohanis Toyo tetap tidak ingin mempertemukan / mengenalkan Terdakwa dengan keluarganya;

- Bahwa benar niat Terdakwa untuk menikam/menusuk Saudara Yohanis Toyo muncul pada saat Terdakwa bertengkar dengan Saudara Yohanis Toyo.

- Bahwa benar alasan Terdakwa memilih 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna HIJAU dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17,5 cm yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa di dalam sebuah tempat sendok yang di gantung di tembok dapur rumah Terdakwa, meskipun di dalam dapur Terdakwa terdapat banyak pisau dikarenakan hanya 1 (satu) buah pisau tersebut yang ujung mata pisaunya tajam karena sebelumnya sempat diasah oleh Saudara Yohanis Toyo sehingga mempermudah Terdakwa untuk menikam/menusuk Saudara Yohanis Toyo.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan menggunakan pisau terhadap Saudara Yohanis Toyo, Terdakwa mengayunkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Terdakwa hanya berdua saja bersama dengan Saudara Yohanis Toyo di dalam kamar.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mencoba kembali menusukkan pisau tersebut ke arah leher Saudara Yohanis Toyo pisau tersebut justru menggores dada sebelah kanan dari Saudara Yohanis Toyo karena Saudara Yohanis Toyo saat itu berusaha membela diri.

- Bahwa benar alasan Terdakwa mencuci pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk leher Saudara Yohanis Toyo yaitu agar tidak ketahuan jika Terdakwal yang telah menusuknya.

- Bahwa benar jarak letak kamar Terdakwa bersebelahan dengan kamar anak Terdakwa yang hanya berbatas tripleks.

- Bahwa benar jarak dari kamar Terdakwa dengan dapur tempat Terdakwa mengambil pisau tersebut sekitar 8 (delapan) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter, yang perkiraan Terdakwa dari kamar menuju dapur hanya berkisaran 2 (dua) Menitan dikarenakan kamar Terdakwa bersampingan langsung dengan dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa benar pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau milik Korban



Yonahis Toyo, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Buah Paper Bag warna putih bertuliskan Pemda Nunukan milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Unit Laptop merek ACER warna hitam lengkap dengan cas dan mouse milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Unit Hp merek SAMSUNG type lipat warna hitam milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Buah Headset warna putih milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA MIO SOUL GT warna Merah Putih dengan Nomor Polisi KU-2927-NU milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Pasang Sendal Merek EIGER warna Hitam milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Buah Helm Merek KYT warna Hitam milik Korban Yonahis Toyo, 1 (satu) Lembar celana Panjang warna Coklat milik Saudara Yohanis Toyo, 1 (satu) Lembar Handuk warna Merah Muda, 5 (lima) Buah bantal berbagai bentuk dan ukuran, 1 (satu) Buah Ambal warna Biru, 1 (satu) Lembar Selimut (Bed Cover) warna Putih, 1 (satu) Lembar Selimut warna Biru, 1 (satu) Buah Gorden Pintu warna Biru, 1 (satu) Buah Toples yang berisi Biskuit, 1 (satu) Buah Cangkir Stainless, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna Biru, 1 (satu) Pasang Sendal merek VEIDUS warna Hitam, 1 (satu) Lembar Baju Tidur Jenis Lingeri warna Hijau Toska, 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna HIJAU dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17.5 cm, 1 (satu) Buah Tempat penyimpanan sendok warna Ungu, 1 (satu) Buah Mangkok Plastik warna Merah Muda, 1 (satu) Buah Tempat penampungan air yang terbuat dari Jergen / geleng warna putih, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan.

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli yang didukung oleh hasil Visum Et Repertum No.: 016/VR/RHS/RSUD-NNK/VII/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Nunukan, yang ditandatangani oleh dr. GRACE ATUN PUTRI, diketahui pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 07.15 WITA, bertempat di Instalasi Gawat Darurat RSUD Kab. Nunukan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki An. Tn. YOHANIS TOYO, dengan kesimpulan Jenazah laki-laki umur empat puluh empat tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh lima kilogram warna kulit sawo matang; Terdapat luka tusuk pada leher bagian depan akibat kekerasan benda tajam; Terdapat luka memar pada leher bagian depan; Terdapat luka

Halaman 50 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



terbuka pada dada kanan akibat benda tajam; Terdapat luka lecet pada paha bagian dalam kanan; Saat kematian diperkirakan lebih dari dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa benar luka tusuk pada bagian leher menyebabkan pendarahan aktif dan bila dibiarkan dalam waktu lama dapat membuat seseorang jatuh dalam kondisi syok *hamoragik* yang dapat mengancam nyawa. Namun untuk mengetahui penyebab pasti matinya Saudara Yohanis Toyo belum dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/ otopsi;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Dokter Psikiatri No.: B/287/SKKJ/RSUD-005.2.3/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Nunukan, yang ditandatangani oleh dr. H. ADY IRWANSYAH, A. Sp.KJ, diketahui pada tanggal 19 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa BAHDANIAR Als EMI Binti MUHAMMAD IDRIS, dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda/ gejala gangguan jiwa yang bermakna dan mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran yang berbentuk *subsidiaritas* yaitu:

**Primer:**

Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**Subsider:**

Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**Lebih Subsider:**

Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dijelaskan bahwa penyusunan surat dakwaan adalah wewenang jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Hakim tetap berpedoman pada surat dakwaan, sehingga terhadap surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu, kemudian dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan yang berbentuk subsidair, maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa oranglain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**a. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang perempuan bernama **BAHDANIAR Als. EMI Binti MUHAMMAD IDRIS** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

**a. “Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa oranglain”;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu :

- Unsur “dengan sengaja” yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MVT (*memorie van toelichting*). Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diletakkan paling depan diantara unsur-unsur yang lain, sehingga unsur-unsur lain yang terletak di belakangnya, juga diliputi oleh kesengajaan;



- Dalam hukum pidana, perlu untuk melihat unsur kesengajaan terbagi menjadi menjadi beberapa jenis-jenis kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah pelaku benar-benar menghandaki akibat yang menjadi alasan ancaman dipidana;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzalijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh Terdakwa, sedang akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) adakala suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pengertian dengan rencana terlebih dahulu Memorie van Toelichting (MvT) merumuskan pengertian istilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) adalah penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. MvT tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang. Pengertian berencana menurut MvT tersebut dipertegas oleh Arrest Hoge Raad tertanggal 22 Maret 1909 dengan pernyataannya "Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir." berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan. pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa oranglain adalah mengambil dengan paksa kehidupan, jiwa, hidup seseorang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah menikam/menusuk Saudara Yohanis Toyo dengan menggunakan pisau, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA, di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Tanjung, RT.12, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dengan Saudara Yohanis Toyo yang merupakan pacar Terdakwa pada Bulan Agustus Tahun 2021, namun Saudara Yohanis Toyo hanya tinggal di rumah Terdakwa pada malam hari saja sejak bulan Oktober Tahun 2021 atau sudah sekira 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa sejak awal berhubungan pada tahun 2021, Terdakwa selalu meminta ingin dikenalkan dengan keluarga Saudara Yohanis Toyo, namun Saudara Yohanis Toyo tidak mau / selalu menolak sehingga Terdakwa dan Saudara Yohanis Toyo sering bertengkar karena hal tersebut yang menyebabkan Terdakwa merasa marah dan kecewa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saudara Yohanis Toyo;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa terbangun dari tidur dan melihat Saudara Yohanis Toyo sedang duduk meminum teh sambil memakan biskuit. Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung duduk di depan Saudara Yohanis Toyo dan membicarakan status hubungan Terdakwa dengan Saudara Yohanis Toyo, lalu Terdakwa berkata "*kenapa kamu tidak perkenalkan dengan orang tuamu, kapan kamu nikahi*", kemudian dijawab Saudara Yohanis Toyo sambil berkata "*tidak apa apa itu*". Selanjutnya Terdakwa kembali bertanya dengan nada besar "*tidak apa adanya, sampai kapan begini terus*" dan berujung dengan adu mulut, lalu Saudara Yohanis Toyo langsung berbaring menghiraukan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa semakin merasa marah dan tidak puas atau kecewa atas sikap Saudara Yohanis Toyo dan muncul niat Terdakwa untuk membunuh Saudara Yohanis Toyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WITA, ketika Saudara Yohanis Toyo sudah dalam posisi tertidur, Terdakwa langsung berdiri dan pergi ke arah dapur untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna HIJAU dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17,5 Cm yang terletak di dalam sebuah tempat sendok yang di gantung di tembok dapur, kemudian Terdakwa kembali

Halaman 54 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



masuk ke dalam kamar dan menghampiri Saudara Yohanis Toyo yang sedang tertidur menghadap sebelah kanan yang mana pada saat itu Terdakwa langsung berjongkok di sebelah kanan Saudara Yohanis Toyo atau di depan kepala dari Saudara Yohanis Toyo sambil memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang mana posisi pisau tersebut Terdakwa pegang / genggam dengan arah mata / ujung pisau berada / mengarah ke bawah dengan posisi menusuk agar memudahkan Terdakwa untuk menusuk leher Saudara Yohanis Toyo tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut di bagian tengah leher dari Saudara Yohanis Toyo sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saudara Yohanis Toyo langsung terbangun dan mendorong badan Terdakwa menggunakan kedua tangannya ke arah tembok sehingga membuat tubuh Terdakwa mengenai tembok dan terduduk ke arah belakang dan pisau yang semula tertancap di leher Saudara Yohanis Toyo ikut tercabut, namun masih di dalam genggamannya Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut ke arah badan Saudara Yohanis Toyo dan mengenai dada sebelah kanan dari Saudara Yohanis Toyo. Setelah itu Saudara Yohanis Toyo berusaha keluar dari kamar dan menuju ke arah dapur sehingga Terdakwa merasa takut dan ikut keluar sambil membanting pintu kamar dan menuju ke depan rumah untuk melarikan diri.

Menimbang, bahwa setelah membuka pintu depan rumah Terdakwa, Terdakwa merasa bimbang sehingga Terdakwa kembali ke dalam rumah untuk mengambil celana milik Terdakwa yang Terdakwa gantung di atas jemuran yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa sambil berteriak *"tolong tolong tolong, ada orang masuk di potong lehernya lakiku"*. Namun pada saat ingin masuk kembali ke dalam rumah, Terdakwa melihat Anak Saksi Nia dan Sdr. Danil sudah bangun sehingga Terdakwa kembali berteriak *"darimana kamu masuk, pergi kamu"* (sambil menunjuk nunjuk ke arah pintu depan rumah Terdakwa). Setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam rumah Terdakwa dan Setelah berhasil mengambil celana milik Terdakwa, Terdakwa mengetok dinding rumah Terdakwa sambil berteriak *"om om om"* dan dijawab oleh tetangga Terdakwa dengan berkata *"kenapa"* (berteriak) sehingga Terdakwa kembali menjawab sambil berteriak *"ada orang masuk om, di potong lehernya lakiku"* namun pada saat itu tetangga Terdakwa tersebut sudah tidak menjawab pertanyaan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengambil HP milik anak Terdakwa yang sebelum tidur Terdakwa cas di depan kamar anak Terdakwa tersebut yang mana pada saat itu juga Terdakwa melihat kedua anak Terdakwa yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Nia dan Sdr. Danil keluar kedepan rumah Terdakwa sambil meminta tolong kepada tetangga Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan HP milik anak Terdakwa, Terdakwa langsung berlari ke depan rumah Terdakwa karena ingin melarikan diri. Namun pada saat Terdakwa berada di depan rumah, Terdakwa melihat sudah ada beberapa warga sehingga Terdakwa takut ketahuan dan membuat Terdakwa langsung menyimpan HP milik anak Terdakwa di teras rumah Terdakwa dan menyimpan celana milik Terdakwa di depan pintu pagar rumah Terdakwa tepatnya di atas sandal milik Terdakwa dengan tujuan untuk membuat cerita seolah-olah ada orang yang masuk kedalam rumah untuk melakukan pencurian dan Terdakwa juga sempat meneriaki Anak Saksi Nia dan Sdr. Danil dengan berkata *"panggil dulu atta danil"* dan setelahnya Terdakwa kembali masuk kedalam rumah Terdakwa sambil berteriak *"tolong tolong tolong"* dan pada saat itu Terdakwa langsung menuju ke dapur yang mana pada saat itu juga Terdakwa melihat Saudara Yohanis Toyo sudah terkapar di daerah dapur.

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di dapur, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk leher Saudara Yohanis Toyo, kemudian Terdakwa langsung menyimpan kembali pisau tersebut di tempatnya kembali. Setelah itu Terdakwa mendengar Anak Saksi Nia kembali dan menuju ke arah dapur sehingga Terdakwa langsung bergegas menghampiri Saudara Yohanis Toyo dan langsung memeluknya dari belakang sambil berkata *"maaf yah sayang, maafkan aku"*, yang mana Terdakwa sangat ketakutan dan merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut, sambil tangan kanan Terdakwa menggenggam tangan kanan Saudara Yohanis Toyo dan Terdakwa sempat mendengar Anak Saksi Nia berkata *"mak kenapa ini mak, kenapa"*, namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Anak Saksi Nia yang sedang berada di depan kamarnya dan tidak lama dari itu Anak Saksi Nia berkata *"mak, dimana hp ku"* lalu Terdakwa menjawab *"tadi ku cas saja situ"*, dan tidak lama kemudian Anak Saksi Nia kembali bertanya *"mak dimana, mama bilang dicas, manaa ada ini"* lalu Terdakwa jawab *"nda tau lah nak, hilang semua hp, diambil semua"*. Setelah itu Terdakwa kembali kedepan rumah Terdakwa sambil berteriak *"tolong tolong tolong"* yang mana pada saat itu Saksi Ida datang menghampiri Terdakwa dan masuk ke lorong pintu depan rumah Terdakwa dan melihat Saudara Yohanis Toyo tergeletak dari kejauhan sambil berkata *"kenapa itu lakimu"*, namun Terdakwa tidak menjawab

Halaman 56 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



pertanyaan dari Saksi Ida sehingga Saksi Ida langsung keluar dari rumah Terdakwa dan kembali ke rumahnya. Setelah itu Terdakwa juga keluar dari rumah Terdakwa sambil berpura-pura menangis dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah beberapa anggota kepolisian datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk melakukan pengecekan, Terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah untuk mengambil daster bersih milik Terdakwa yang tidak terkena darah lalu Terdakwa berganti pakaian, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan mengambil laptop milik Saudara Yohanis Toyo yang berada di kamar Terdakwa dan pergi ke depan rumah Terdakwa menyerahkan laptop tersebut kepada Saksi Ida, kemudian Terdakwa diminta anggota kepolisian untuk mendampingi Saudara Yohanis Toyo ke RSUD Nunukan dan sesampainya di RSUD Nunukan, Terdakwa disampaikan oleh petugas rumah sakit jika Saudara Yohanis Toyo sudah meninggal dunia, kemudian jenazah dari Saudara Yohanis Toyo ke kamar mayat RSUD Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh dari Saudara Yohanis Toyo dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh Saudara Yohanis Toyo, Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Nunukan oleh beberapa petugas kepolisian untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Saksi oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar / salah karena takut ditangkap polisi dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/ motif Terdakwa menikam/menusuk Saudara Yohanis Toyo adalah Terdakwa merasa sakit hati dikarenakan sebelumnya Terdakwa sempat meminta kembali kepada Saudara Yohanis Toyo agar Terdakwa dipertemukan / dikenalkan kepada keluarga dari Saudara Yohanis Toyo, namun pada saat itu Saudara Yohanis Toyo tetap tidak ingin mempertemukan / mengenalkan Terdakwa dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk menikam/menusuk Saudara Yohanis Toyo muncul pada saat Terdakwa bertengkar dengan Saudara Yohanis Toyo;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memilih 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna HIJAU dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17,5 cm yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa di dalam sebuah tempat sendok yang di gantung di tembok dapur rumah Terdakwa, meskipun di dalam dapur Terdakwa terdapat



banyak pisau dikarenakan hanya 1 (satu) buah pisau tersebut yang ujung mata pisaunya tajam karena sebelumnya sempat diasah oleh Saudara Yohanis Toyo sehingga mempermudah Terdakwa untuk menikam/menusuk Saudara Yohanis Toyo.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan menggunakan pisau terhadap Saudara Yohanis Toyo, Terdakwa mengayunkan pisau tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Terdakwa hanya berdua saja bersama dengan Saudara Yohanis Toyo di dalam kamar.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mencoba kembali menusukkan pisau tersebut ke arah leher Saudara Yohanis Toyo pisau tersebut justru menggores dada sebelah kanan dari Saudara Yohanis Toyo karena Saudara Yohanis Toyo saat itu berusaha membela diri;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mencuci pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk leher Saudara Yohanis Toyo yaitu agar tidak diketahui jika Terdakwal yang telah menusuknya;

Menimbang, bahwa jarak letak kamar Terdakwa bersebelahan dengan kamar anak Terdakwa yang hanya berbatas tripleks;

Menimbang, bahwa jarak dari kamar Terdakwa dengan dapur tempat Terdakwa mengambil pisau tersebut sekitar 8 (delapan) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter, yang perkiraan Terdakwa dari kamar menuju dapur hanya berkisaran 2 (dua) Menitan dikarenakan kamar Terdakwa bersampingan langsung dengan dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang didukung oleh hasil Visum Et Repertum No.: 016/VR/RHS/RSUD-NNK/VII/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Nunukan, yang ditandatangani oleh dr. GRACE ATUN PUTRI, diketahui pada tanggal 25 Juni 2024, pukul 07.15 WITA, bertempat di Instalasi Gawat Darurat RSUD Kab. Nunukan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki An. Tn. YOHANIS TOYO, dengan kesimpulan Jenazah laki-laki umur empat puluh empat tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan enam puluh lima kilogram warna kulit sawo matang; Terdapat luka tusuk pada leher bagian depan akibat kekerasan benda tajam; Terdapat luka memar pada leher bagian depan; Terdapat luka terbuka pada dada kanan akibat benda tajam; Terdapat luka lecet pada paha bagian dalam kanan; Saat kematian diperkirakan lebih dari dua jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, luka tusuk pada bagian leher menyebabkan pendarahan aktif dan bila dibiarkan dalam waktu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dapat membuat seseorang jatuh dalam kondisi syok *hamoragik* yang dapat mengancam nyawa. Namun untuk mengetahui penyebab pasti matinya Saudara Yohanis Toyo belum dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/ outopsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Psikiatri No.: B/287/SKKJ/RSUD-005.2.3/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Nunukan, yang ditandatangani oleh dr. H. ADY IRWANSYAH, A. Sp.KJ, diketahui pada tanggal 19 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa BAHANIAR Als EMI Binti MUHAMMAD IDRIS, dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda/gejala gangguan jiwa yang bermakna dan mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terdapat petunjuk mengenai adanya perencanaan hal itu terlihat dari adanya selisih waktu yang cukup sekitar setengah jam yaitu ketika Terdakwa bertengkar dengan Saudara Yohanis Toyo yaitu pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA dan ketika Terdakwa melakukan penusukan di leher Saudara Yohanis Toyo yaitu sekira pukul 03.00 WITA, dan dengan melihat cara Terdakwa melakukan penusukan pada saat Korban Yohanis sedang tertidur, Terdakwa langsung berjongkok di sebelah kanan Saudara Yohanis Toyo atau di depan kepala dari Saudara Yohanis Toyo sambil memegang pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang mana posisi pisau tersebut dengan gagang (pegangan) berwarna HIJAU dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17,5 cm, kemudian Terdakwa pegang / genggam dengan arah mata / ujung pisau berada / mengarah ke bawah dengan posisi menusuk agar memudahkan Terdakwa untuk menusuk leher Saudara Yohanis Toyo tersebut sebanyak 2 (dua) kali sehingga terlihat jelas bahwa Terdakwa memang sengaja ingin membunuh Saudara Yohanis Toyo, serta dikaitkan oleh keterangan ahli, bahwa luka tusuk pada bagian leher menyebabkan pendarahan aktif dan bila dibiarkan dalam waktu lama dapat membuat seseorang jatuh dalam kondisi syok *hamoragik* yang dapat mengancam nyawa, sehingga akhirnya Saudara Yohanis Toyo meninggal dunia, maka sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa oranglain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 59 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan primer Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim mengesampingkan dakwaan subsider dan dakwaan lebih subsider Penuntut Umum selanjutnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau milik Korban YONAHIS TOYO, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu milik Korban YONAHIS TOYO, 1 (satu) Buah Paper Bag warna putih bertuliskan Pemda Nunukan milik Korban YONAHIS TOYO, 1 (satu) Pasang Sandal Merek EIGER warna Hitam milik Korban YONAHIS TOYO, 1 (satu) Lembar celana Panjang warna Coklat milik Saudara Yohanis Toyo, 1 (satu) Lembar Handuk warna Merah Muda, 5 (lima) Buah bantal berbagai bentuk dan ukuran, 1 (satu) Buah Ambal warna Biru, 1 (satu) Lembar Selimut (Bed Cover) warna Putih, 1 (satu) Lembar Selimut warna Biru, 1 (satu) Buah Gorden Pintu warna Biru, 1 (satu) Buah Toples yang berisi Biskuit, 1 (satu) Buah Cangkir Stainless, 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna Biru, 1 (satu) Pasang Sandal merek

Halaman 60 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VEIDUS warna Hitam, 1 (satu) Lembar Baju Tidur Jenis Lingeri warna Hijau Toska, 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna HIJAU dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17.5 cm, 1 (satu) Buah Tempat penyimpanan sendok warna Ungu, 1 (satu) Buah Mangkok Plastik warna Merah Muda, dan 1 (satu) Buah Tempat penampungan air yang terbuat dari Jergen / geleng warna putih, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan langsung dengan perbuatan pidana, dan juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut kesemuanya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA MIO SOUL GT warna Merah Putih dengan Nomor Polisi KU-2927-NU milik Korban YONAHIS TOYO, 1 (satu) Unit Laptop merek ACER warna hitam lengkap dengan cas dan mouse milik Korban YONAHIS TOYO, 1 (satu) Unit Hp merek SAMSUNG type lipat warna hitam milik Korban YONAHIS TOYO, 1 (satu) Buah Headset warna putih milik Korban YONAHIS TOYO, dan 1 (satu) Buah Helm Merek KYT warna Hitam milik Korban YONAHIS TOYO, oleh karena barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan dan telah diketahui kepemilikannya, dan juga tidak terkait erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta karena sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi David Edi Supriono;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa oranglain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung penghidupan bagi anaknya;
- Terdakwa berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 61 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahdaniar Als. Emi Binti Muhammad Idris** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan secara berencana**" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hijau milik Korban YONAHIS TOYO;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu milik Korban YONAHIS TOYO;
  - 1 (satu) Buah Paper Bag warna putih bertuliskan Pemda Nunukan milik Korban YONAHIS TOYO.
  - 1 (satu) Pasang Sandal merek EIGER warna Hitam milik Korban YONAHIS TOYO;
  - 1 (satu) Lembar celana Panjang warna Coklat milik Saudara Yohanis Toyo;
  - 1 (satu) Lembar Handuk warna Merah Muda;
  - 5 (lima) Buah bantal berbagai bentuk dan ukuran;
  - 1 (satu) Buah Ambal warna Biru;
  - 1 (satu) Lembar Selimut (Bed Cover) warna Putih;

Halaman 62 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk



- 1 (satu) Lembar Selimut warna Biru;
- 1 (satu) Buah Gorden Pintu warna Biru;
- 1 (satu) Buah Toples yang berisi Biskuit;
- 1 (satu) Buah Cangkir Stainless;
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna Biru;
- 1 (satu) Pasang Sandal merek VEIDUS warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Baju Tidur Jenis Lingeri warna Hijau Toska;
- 1 (satu) buah pisau dengan gagang (pegangan) berwarna HIJAU dan panjang dari ujung gagang (pegangan) sampai ujung mata pisau kurang lebih 17.5 cm;
- 1 (satu) Buah Tempat penyimpanan sendok warna Ungu;
- 1 (satu) Buah Mangkok Plastik warna Merah Muda;
- 1 (satu) Buah Tempat penampungan air yang terbuat dari Jergen / geleng warna putih.

Kesemuanya dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA MIO SOUL GT warna Merah Putih dengan Nomor Polisi KU-2927-NU milik Korban YONAHIS TOYO;
- 1 (satu) Unit Laptop merek ACER warna hitam lengkap dengan cas dan mouse milik Korban YONAHIS TOYO;
- 1 (satu) Unit Hp merek SAMSUNG type lipat warna hitam milik Korban YONAHIS TOYO;
- 1 (satu) Buah Headset warna putih milik Korban YONAHIS TOYO;
- 1 (satu) Buah Helm Merek KYT warna Hitam milik Korban YONAHIS TOYO

Dikembalikan yang berhak melalui Saksi David Edi Supriono Als David Anak Dari Gabriel Tuen;

**6.** Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Senin**, tanggal **3 Maret 2025**, oleh kami, Ayub Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H. dan Yudo Prakoso, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Miranda Damara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Halaman 63 dari 64 Halaman Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Nnk





Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.